

JOODSE BURGERS IN **RIJSSEN-HOLTEN**: ONTEIGENING EN RECHTSHERSTEL

*Onderzoek in opdracht
van gemeente Rijssen-Holten*

Prof. dr. Wim van Meurs
Laura Brinkhorst MA
Dr. Marieke Oprel

Nijmegen, april 2023



Joodse burgers in Rijssen-Holten: onteigening en rechtsherstel

Onderzoek in opdracht van gemeente Rijssen-Holten

Dit onderzoek is uitgevoerd door Advies & Actualiteit, een onderzoeksteam dat zich bezighoudt met actuele vraagstukken van maatschappelijke en (semi)overheidsorganisaties. Het team is verbonden aan de expertisegroep Politieke Geschiedenis van de Radboud Universiteit.

Projectleiders: Wim van Meurs, Marieke Oprel

Onderzoekers: Xia van Beuningen, Laura Brinkhorst, Doortje Swaters

Redactie: Susanne Geuze

Vormgeving: Joyce Dekker

Bij voorkeur citeren als: Wim van Meurs, Laura Brinkhorst, Marieke Oprel, 'Joodse burgers in Rijssen-Holten: onteigening en rechtsherstel' (Nijmegen: Radboud Universiteit, Advies & Actualiteit, april 2023).

Het auteursrecht van deze publicatie berust bij de opdrachtgever:
gemeente Rijssen-Holten

Afbeelding omslag

Het bombardement op de Huttenwal 25/26 maart 1945.

© fotoarchief Rijssens Museum

Inhoudsopgave

1. Inleiding	7
Over dit onderzoek	8
Oorlogsverleden en Jodenvervolging	10
Dankwoord	13
Het onderzoeksteam	15
2. Opdracht en conclusies	17
Twee hoofdvragen	17
Conclusies over de onteigeningen	18
Conclusies over het rechtsherstel	18
Conclusies over bejegening	19
Vervolg	20
3. Verantwoording	23
Woordkeuze	23
Gebruikte archieven	25
Onze methode	29
4. Onteigeningen	37
Rijssen, Holten en de bezetter	38
Ontrechting en onteigening	38
Archieven voor Rijssen en Holten	40
Joodse inwoners en vastgoed	41
5. Rechtsherstel	45
Teruggaaf en rechtsherstel	45
Rechtsherstel van landbouwgrond	48
Gemeentebelastingen en naheffingen	48
6. Bejegening	51
7. Bijlagen	55
Tabel 1: Onteigening en rechtsherstel Rijssen-Holten: vastgoed	55
Tabel 2: Onteigening en rechtsherstel Rijssen-Holten: landbouwgrond	57
Literatuur	58
Archieven	61
Websites en kranten	65

1. Inleiding

Aan de Huttenwal 32 in Rijssen woonde veehandelaar Mozes Aron van Engel met zijn vrouw, zoon en twee dochters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de familie gedeporteerd naar concentratiekamp Auschwitz. Daar werd het hele gezin op 9 november 1942 vermoord.

Een jaar later kocht G. van den Berg het pand aan de Huttenwal van de bezetter. Hij was een stadgenoot van de familie Van Engel. Met een verkoopprijs van 7.000 gulden was Huttenwal 32 een van de duurste onteigende panden in Rijssen-Holten. Mozes bezat aan het begin van de oorlog alleen dit ene woonhuis. De oorlogskoper was geen professionele opkoper: hij kocht tijdens de bezetting alleen dit pand.¹

Meer dan honderdduizend Nederlandse Joden werden door het naziregime gedeporteerd tijdens de bezetting. Via Kamp Westerbork werden deze mensen afgevoerd naar de concentratiekampen van Auschwitz en Sobibor. Slechts weinigen van hen overleefden de Holocaust.

Vaak al voor deportatie werden hun bezittingen geroofd: van kunstwerken, hypotheeken en effectenportefeuilles tot woninginboedels, landbezit en vastgoed. Vele duizenden panden van Joodse eigenaren werden onteigend en een deel daarvan werd doorverkocht.

Ook de meeste Joodse burgers van **Rijssen-Holten** werden gedeporteerd, hun huurwoningen ontruimd, hun woningbezit geroofd en inboedels in beslag genomen. Mozes Aron van Engel was een van hen.

Rijssen en Holten waren twee zelfstandige gemeenten tijdens de oorlogsjaren, tot 2001

Meijer Smeer was veehandelaar, slager én hij repareerde fietsen in Holten. In november 1943 werd hij in een concentratiekamp vermoord. Al een halfjaar eerder had de bezetter zijn huis en winkel aan de Burgemeester van der Borchstraat 40 in Holten verkocht voor 2.000 gulden. De koper was, zoals wel vaker, een andere lokale veehandelaar: Jan Willem Kevelam. Een van Smeers kinderen was vroeg gestorven en het andere was al lang voor de Duitse inval naar Amerika geëmigreerd. Dat kan een reden zijn waarom het pand na de bevrijding in bezit van de oorlogskoper bleef. De burgerlijke stand van gemeente Holten kreeg pas in 1950 officieel bevestiging van het overlijden van Meijer in werkkamp Dorohucza in Polen.²

Joodse burgers die de kampen overleefd hadden of na de bevrijding hun onderduik konden verlaten, keerden vaak terug naar hun vroegere woonplaats. Bij terugkeer moesten zij of, in veel meer gevallen, hun overlevende familieleden en nabestaanden, vaststellen dat veel panden door de bezetter doorverkocht waren of in ieder geval nieuwe bewoners hadden.

De teruggaaf van Joodse eigendommen werd geregeld door de Raad voor het Rechtsherstel in Den Haag. In principe werden de onteigeningen en de

oorlogskopen nietig verklaard. Daarvoor moest de ontrechte Joodse burger wel een verzoek om teruggaaf indienen. De oude-nieuwe eigenaar kreeg dan vaak te maken met onverwachte kosten: belastingen of erfpacht over de jaren van zijn 'afwezigheid'. Reconstructies laten zien dat berooide Joodse eigenaren hun vastgoed soms direct weer moesten verkopen om deze rekeningen te kunnen voldoen.

In veel gevallen was het een moeizaam en langdurig proces om aan de vereisten van het rechtsherstel te voldoen en met de nieuwe eigenaar tot een 'minnelijke schikking' te komen. Meijer Smeer was een uitzondering: in vrijwel alle gevallen werden de panden uiteindelijk teruggegeven aan hun oorspronkelijke eigenaars.

In het Nederlandse verhaal over de oorlog werden de antisemitische maatregelen, deportaties van Joden en onteigeningen van hun vastgoed vooral geassocieerd met de nazi's en hun bezettingsregime. Pas sinds het einde van de 20^e eeuw zijn ze stap voor stap deel geworden van de eigen geschiedenis, als zwarte bladzijde van onrecht en ontrechting. Afgelopen jaren werd ook steeds nadrukkelijker de vraag gesteld, welke al dan niet verwijtbare rol Nederlandse gemeenten gespeeld hebben bij de onteigeningen en bij het rechtsherstel. Nabestaanden, Joodse organisaties, onderzoeksjournalisten en historische verenigingen agendeerden dit thema in de gemeentepolitiek.

De uitgangssituatie en bestuurlijke keuzes tijdens de bezetting en bevrijding verschilden per stad. Daarom is systematisch archiefonderzoek nodig om de historische feiten te reconstrueren. Met de grote steden in de Randstad voorop hebben inmiddels tientallen steden deskundige historici opdracht gegeven om de rol van hun gemeente in beeld te brengen.³

Over dit onderzoek

Historisch geïnteresseerden en betrokkenen in Rijssen-Holten doen al jaren onderzoek naar gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Zo proberen zij de slachtoffers van de bezetting en de Jodenvervolging een gezicht en een levensverhaal (terug) te geven en het onrecht tastbaar te maken.

Ons onderzoek is nadrukkelijk geen poging om dit omvangrijke en gedetailleerde werk over te doen of te controleren. We zijn ons er bovendien van bewust dat vormen van ontrechting en onrecht in dit onderzoek buiten beschouwing moeten blijven. Vormen die niet gaan over onteigening van Joods vastgoed. We beseffen ook dat het proces van rechtsherstel, met al zijn tekortkomingen, veelomvattender was dan de vragen die wij beantwoorden.

Ons onderzoek had een korte looptijd en bestond uit gerichte vragen naar de rol van de gemeente in onteigening en rechtsherstel. Deze opdracht was in die zin beperkt. De meerwaarde van deze opdracht ligt juist in de systematische methodiek en transparante keuzes van het archiefonderzoek.

In 2021 en 2022 voeren we in Gelderland, Overijssel en Noord-Holland nog zo'n tien soortgelijke onderzoeksprojecten uit voor gemeenten. Deze

serie projecten maakt het mogelijk om onze methodiek en de keuze van archiefbronnen verder te verbeteren. De inzichten die we vergaren, kunnen we in een breder perspectief plaatsen, zonder daarbij de eigenheid van de oorlogsgeschiedenis van elke gemeente uit het oog te verliezen.

In onze onderzoeksopdracht is het geen doel op zich om een volledige reconstructie te maken voor individuele ontrechte personen en onteigende panden. We hebben het dossier van een aanzienlijk aantal personen en panden gereconstrueerd. Deze dossiers hebben we niet in verhalende of gestandaardiseerde vorm opgenomen in het rapport. Aan de hand van representatieve voorbeelden laten we zien hoe de procedures van onteigening en rechtsherstel werkten. We laten met voorbeelden ook zien welke informatie en ingangen de archieven bieden voor de vragen van de gemeente.

Oordelen toen en nu

De historische reconstructie en analyse van het bestuurlijke (niet) handelen tijdens de bezetting en na de bevrijding staan los van een moreel oordeel. Vanuit ons huidige perspectief driekwart eeuw later moeten we voorzichtig zijn met zo'n oordeel. In enkele gevallen biedt het historische bronmateriaal aanknopingspunten dat werd gehandeld in strijd met maatschappelijke verwachtingen of bestuurlijke normen van die tijd.

De onderzoeksopdracht naar ontrechting en rechtsherstel is de opmaat voor moreel oordeel over het handelen van de gemeente. Tegelijk is het noodzakelijk om historische gebeurtenissen in hun context te plaatsen. Beide uitersten bieden geen soelaas. Alleen uitgaan van de destijds geldende regels zou in lijn zijn met de 'kille, formalistische' aanpak bij het naoorlogse rechtsherstel. Juist op die aanpak is nu van alle kanten kritiek.

Tegelijkertijd moeten we ons ervan bewust zijn dat normen en verwachtingen tijdgebonden zijn. Elke generatie stelt weer andere vragen aan de geschiedenis. Het zou te ver gaan om zomaar vanuit het heden te oordelen over hoe mensen in een andere tijd handelden, terwijl hun omstandigheden en beperkingen ons (gelukkig) vreemd zijn.

Dit rapport omvat na deze inleiding en een samenvatting (hoofdstuk 1 en 2) nog vier hoofdstukken. Het derde hoofdstuk presenteert de verantwoording van de door ons gekozen onderzoeksmethodiek en archiefkeuzes bij de onderzoeksopdracht. In de drie daaropvolgende hoofdstukken worden de processen van onteigening en rechtsherstel en de rol van de gemeente daarin gereconstrueerd aan de hand van het archiefmateriaal. De bijlagen (hoofdstuk 7) bieden in tabelvorm een overzicht van de onteigende panden voor onteigening en rechtsherstel. En ook een overzicht van geraadpleegde literatuur en gebruikte archiefcollecties.

Oorlogsverleden en Jodenvervolging

De Tweede Wereldoorlog houdt veel mensen in Nederland nog altijd bezig. Hoe gaan we om met dit verleden van oorlog, bezetting, Jodenvervolging, collaboratie en verzet? Die vraag speelt nog net zozeer een rol als in de periode vlak na de bevrijding.

In die driekwart eeuw zijn de vragen en inzichten in de wetenschappelijke literatuur sterk veranderd. Ook in de maatschappij kijken mensen nu anders naar de bezetting en de Jodenvervolging, en naar de rol van Nederlandse overheden daarin.

Achteraf gezien heeft de overheid een belangrijke rol gespeeld in de omgang met dit verleden. Met name door hoe ze direct na de oorlog rechtsherstel en zuiveringen organiseerde, maar ook door de besluiten tot compensatiebetalingen aan de Joodse gemeenschap een halve eeuw later. Door ons in die tijd en haar denkkaders te verplaatsen, kunnen we begrijpen waarom deze politieke en juridische keuzes zo gemaakt werden. Zo wordt de omgang met het verleden ook zelf weer geschiedenis. Ook nu is het rechtsherstel nog geen afgesloten hoofdstuk. En ook ons beeld van bezetting en Jodenvervolging blijft zich ontwikkelen.

Nederland en de buurlanden

Als je Nederland vergelijkt met andere Noordwest-Europese landen die bezet waren geweest door nazi-Duitsland, vallen een paar dingen op. De Nederlandse overheid liet zich sterk leiden door de prioriteit van het herstel van de eigendomsverhoudingen en het normaliseren van het economische verkeer. En dat terwijl de geschiedschrijving over de oorlog zo sterk en zo lang werd gekleurd door een goed/foutperspectief. Voor ons moeilijk voorstelbaar, maar de Jodenvervolging kreeg in Nederland pas in de jaren zestig haar centrale plaats in de herinnering aan de oorlogstijd, net als in de buurlanden.

Aan het eind van de vorige eeuw kwam moeizaam een debat op gang over nationale schuld (naast slachtofferschap). Ook wat dat betreft liep Nederland Europees gezien in de pas. In de publieke herinnering kwam steeds meer de nadruk te liggen op verantwoordelijkheid, verwerken en compensatie of excuses voor het (niet) handelen van overheidsinstellingen tijdens de bezetting.

Vlak na de oorlog was het bestuurlijke en juridische proces van rechtsherstel deel van de omgang met het recente verleden. Inmiddels is dat rechtsherstel *zélf* onderwerp geworden van een kritische beoordeling. Ook dit is niet typisch Nederlands. We zien het ook gebeuren in Frankrijk, België en de Scandinavische landen.

Goed en fout

Direct na de bevrijding streden verschillende uitdagingen om voorrang: wederopbouw en economisch herstel, bestraffing van landverraders en collaborateurs en rechtsherstel voor slachtoffers en ontrechten.

De Nederlandse regering in ballingschap in Londen had zich voorgenomen om 'snel, streng en rechtvaardig' om te gaan met landgenoten die 'fout' waren

geweest in oorlog en bezetting. Niet minder dan 150.000 mensen moesten zich voor regionale **tribunalen** verantwoorden. Onder hen waren politieagenten en **NSB'ers**, maar ook veel bestuurders die op hun post waren gebleven. Een klein aantal kopstukken werd streng gestraft, waaronder Anton Mussert en **Hanns Albin Rauter**. Zij werden als oorlogsmisdadigers gefusilleerd. In de praktijk verschoof de aandacht al snel naar maatschappelijk en economisch herstel. Straffen werden milder en het vroegere verzet kreeg steeds minder zeggenschap in de bestraffing van daders.⁴

Met deze tribunalen was wel de toon gezet. Men zag in het verleden een duidelijke tegenstelling tussen goed en fout, sterk gekoppeld aan de houding ten opzichte van het vaderland. Zeker in de eerste jaren na de bevrijding werd de beeldvorming over de bezettingstijd gedomineerd door verhalen over verzetsdaden en de vaderlands- en Oranjeliefde van de gewone Nederlander. Alleen een kleine groep NSB'ers, landverraders en opportunisten zou het naziregime hebben gesteund. Uit deze tijd stamt ook het Monument van de Joodse Erkentelijkheid voor de Amsterdammers die de Joodse bevolking hadden geholpen. Het feit dat in geen West-Europees land proportioneel zo weinig Joodse burgers de bezetting overleefd hadden als in Nederland, bleef zo op de achtergrond.⁵ Over een bijzonder slachtofferschap van de Joodse bevolking werd nauwelijks gesproken, ondanks de beelden en berichten van de bevrijding van Auschwitz en andere concentratiekampen.

Na de bevrijding

Eenmaal in Den Haag teruggekeerd, organiseerde de Nederlandse regering (ook op basis van Londense plannen) de teruggaaf van bezit dat door de bezetter en anderen onrechtmatig was toegeëigend. Ook moesten eigendomsrechten worden hersteld. Om dit proces in goede banen te leiden, werd al in augustus 1945 de Raad voor het Rechtsherstel opgericht. Daarbij hoorde ook het Nederlands Beheersinstituut (NBI). Dat beheerde, in afwachting van definitieve regelingen, het bezit van zowel Duitse instellingen, landverraders en collaborateurs als van de ontrechten en vermisten uit de bezettingstijd.

Uitgangspunt was dat de bezitsverhoudingen van vóór de onteigeningen hersteld moesten worden. De Nederlandse staat nam daarin een bemiddelende en afstandelijke positie in. Men wilde zo snel mogelijk terugkeren naar een ongehinderd economisch leven, zonder slepende eigendomsconflicten. Om ontvricting van de wederopbouw te voorkomen, koos men voor verdelende in plaats van herstellende gerechtigheid. Dat betekende dat de ontrechten net zomin bevoordeeld mochten worden bij het rechtsherstel als de oorlogskopers benadeeld mochten worden. Rechtsherstel werd gezien als een eenmalige en vooral boekhoudkundige handeling: de onrechtmatige onteigeningen en eventuele doorverkoop werden ongedaan gemaakt, maar de gevolgen ervan bleven voor rekening van de oorspronkelijke eigenaar.

Het is veelzeggend dat Joodse vertegenwoordigers geen stem kregen in de Raad. Rechtsherstel en teruggaaf betekenden meestal een minnelijke

Tijdelijke rechtbanken voor de bijzondere rechtspleging na de bevrijding. Regionale tribunalen bestonden uit een jurist en twee gerespecteerde personen uit de regio. De nationale overheid moest hun oordeel goedkeuren.

De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland werd in 1931 opgericht door Anton Mussert. De NSB won bij de Provinciale Statenverkiezingen 1935 bijna 8 procent van de stemmen.

Rauter was de hoogste vertegenwoordiger van de SS in Nederland. Hij was medeverantwoordelijk voor de deportatie van de Nederlandse Joden.

schikking tussen onteigende en oorlogskoper. Daarbij woog de ongunstige onderhandelingspositie van de een net zo weinig mee als de vraag of de ander schuldig was. De meeste Joodse burgers keerden immers berooid terug. En vrijwel elke koper wist (of had kunnen weten) dat 'zijn' vastgoed uit Joods bezit stamde.⁶

Jodenvervolging en collectieve schuld

In de jaren zestig kreeg de Holocaust een centrale plaats in de oorlogsherinnering. Concentratiekampen werden toen ingericht als herdenkingscentra. Deze perspectiefwisseling begon in de Bondsrepubliek Duitsland, vanuit een besef van nationale, collectieve schuld. In heel Europa verschoof de aandacht van de veldslagen, verzetshelden en oorlogsmisdadigers naar de slachtoffers. Het ging ook niet meer over de natie, maar over individuele burgers. Egodocumenten en historisch onderzoek gaven de Jodenvervolging en het bijzondere slachtofferschap van Joodse burgers door de vernietigingskampen een centrale plaats in de collectieve herinnering.

Net als in andere landen groeide in Nederland het besef dat verwerking van de trauma's van oorlog, vervolging en bezetting veel tijd zou vergen. Voor het eerst werd er ook gesproken over tweede- en derde-generatie slachtoffers. De Raad voor het Rechtsherstel werd pas in 1967 gesloten, en niet begin jaren vijftig zoals oorspronkelijk het plan was.

Deze perspectiefwisseling ontstond doordat de langetermijnevolgen van de bezetting zichtbaar werden, maar ook doordat Nederlanders nieuwe verwachtingen kregen van de overheid. De minimale opvatting van rechtsherstel als teruggaaf van eigendom paste goed bij de beperkte bestaansgaranties en verzorgingsplicht als taakopvatting van de overheid in de eerste naoorlogse jaren. Door de uitbreiding van de verzorgingsstaat veranderde dat. De overheid zag het steeds meer als haar taak om slachtoffers en ontrechten naar vermogen te compenseren.

Excuses voor het rechtsherstel

Eind jaren negentig liet de Nederlandse regering onderzoek doen naar het naoorlogse rechtsherstel. Dat gebeurde na internationale onthullingen over bijvoorbeeld roofkunst en Joodse tegoeden bij Zwitserse bankhuizen. Mogelijkerwijs hebben zelfs de verwerking van het communistische verleden in Oost-Europa en de omgang met de apartheid in Zuid-Afrika een rol gespeeld bij dit besluit.

Op basis van de resultaten van verschillende Nederlandse commissierapporten besloot het kabinet verontschuldigingen aan te bieden aan de Joodse slachtoffers en hun nabestaanden. De Joodse gemeenschap kreeg een financiële **tegemoetkoming**. De Nederlandse regering noemde deze stappen samen 'finaal recht'. Toch besloot de gemeenteraad van Amsterdam in 2013 op basis van nieuw lokaal onderzoek om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Uit het onderzoek bleek namelijk dat gemeente Amsterdam in de oorlog zelf onteigend Joods vastgoed had aangekocht. En dat de gemeente na de bevrijding

De zogenaamde Maror-gelden (Morele Aansprakelijkheid Roof en Rechtsherstel) van de nationale overheid voor de tekortkomingen van het naoorlogs rechtsherstel. Ook banken, verzekeraars en het beurswezen droegen bij aan dit fonds.

gemeentebelastingen en erfpachtcanon had geheven over de bezettingsjaren. In de jaren daarna volgde soortgelijk onderzoek in Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Het verleden opnieuw gewogen

Ook het wetenschappelijk onderzoek veranderde. Naast het bekende politieke en militaire verhaal van de Tweede Wereldoorlog op nationaal en internationaal niveau, ontstond meer aandacht voor de dagelijkse ervaring van burgers en bestuurders tijdens de bezetting op regionaal en lokaal niveau. Juist daar werd duidelijk dat morele labels van goed en fout, zoals ‘collaboratie’ en ‘verzet’, slechts een klein deel van de historische werkelijkheid dekten. Het dilemma van de **‘burgemeester in oorlogstijd’** is hiervan slechts één voorbeeld.

Deze nuancering van schuldvragen en meer oog voor dwang en keuzevrijheid droegen ertoe bij dat de medeverantwoordelijkheid van Nederlandse instanties opnieuw werd gewogen. Van het regeringsbeleid en de politie tot de NS of de Heidemij, maar ook van gemeentelijke overheden.⁷

De keuze tussen twee kwaden: medeplichtig worden door steeds verdergaande collaboratie, of ontslag riskeren en vervanging door een NSB-burgemeester.

Kortom, onze omgang met het oorlogsverleden is door de tijd sterk veranderd. Overheidsbeleid, publiek debat en wetenschappelijk onderzoek gaven elkaar daarbij steeds impulsen. In de eerste twee decennia na de oorlog gaf een nationaal gekleurd perspectief van goed en fout houvast in het verlangen naar normaliteit. Het resultaat was achteraf gezien eerder verdringing dan verwerking van de gebeurtenissen. Ook formele procedures en regels boden houvast in onzekere tijden, met een – in de ogen van Nederlanders in de 21^e eeuw – hardvochtige beleidsuitvoering tot gevolg.

Vanaf de jaren zestig kreeg de Holocaust de publieke en emotionele betekenis die voor Nederlanders van nu vanzelfsprekend is. Herbezinning op de (eigen) schuldvraag duurde in Nederland net als in andere bezette landen tientallen jaren, vanuit het gevestigde verhaal van verzet en eigen slachtofferschap. Onlangs heeft dat in de wetenschappelijke literatuur geleid tot een nuancering en contextualisering van schuldvragen. In het publieke debat leidde het juist tot een nadruk op morele schuldvragen.

Dankwoord

We bedanken onze opdrachtgever, burgemeester Arco Hofland, voor zijn vertrouwen in ons team. Bij de uitvoering van dit onderzoek werden onze vragen steeds snel en goed beantwoord door Frank van Rijk namens de gemeente, en door archivaris Gerrit Pieffers. De grote hoeveelheid nuttige archiefstukken die het gemeentearchief al gedigitaliseerd had, versnelden het onderzoek ook. De studies van Roelf Wolterink over de oorlogsgeschiedenis van de gemeente en de Joodse gemeente waren voor ons een belangrijk houvast. Ook de begeleidingscommissie hielp bij de verbinding tussen het systematische archiefonderzoek en de lokale geschiedenis.

Door de coronacrisis kon ons archiefonderzoek pas in september 2021 echt beginnen. Dat bleek een voordeel; meer dan een dozijn historici en archivariissen zijn ons met een soortgelijke opdracht van andere gemeenten voorgegaan. We bedanken hen voor hun bereidheid om eigen ervaringen met ons te delen, onder andere tijdens de Nijmeegse en Groningse online-workshops op 23 juni en 9 december 2021. Bijzondere dank zijn we verschuldigd aan Maarten Duijvendak, Herman de Koning, Hinke Piersma, Wouter Veraart en Maarten-Jan Vos. De verantwoordelijkheid voor de gekozen opzet en uitvoering ligt vanzelfsprekend volledig bij de auteurs.

Dankzij de inzichten van collega's en hun archief-technische adviezen konden wij weloverwogen keuzes maken. Zo kreeg de vergelijking als methode bij ons een centralere plaats dan in eerdere studies. Ook gaven we bewust een prominente plaats aan een reconstructie van de beleidsvorming en -uitvoering door de gemeente.

Dit onderzoek is uitgevoerd aan de Radboud Universiteit, in het Radboud Institute for Culture & History (RICH), door de denktank Advies & Actualiteit van de expertisegroep Politieke Geschiedenis. Onze dank geldt niet in de laatste plaats het vaste team van Susanne Geuze en Joyce Dekker, die de eindredactie en vormgeving van deze schriftelijke presentatie van de onderzoeksresultaten verzorgden. Een minder zichtbare, maar niet minder waardevolle bijdrage leverden Marina Kritikou en Annebel Spanjersberg, met een uitgebreide literatuurstudie naar Jodenvervolgung en onteigeningen.

Junior-onderzoekers Laura Brinkhorst, Xia van Beuningen en Doortje Swaters voerden het leeuwendeel van het archiefonderzoek uit voor dit project, en voor dat van buurgemeenten Hellendoorn en Ommen. Jelle Lammers heeft hen ondersteund bij het specifieke onderzoek in het Nationaal Archief en het kadaster voor onteigend Joods bezit aan landbouwgrond. Voor Rijssen-Holten was Laura Brinkhorst verantwoordelijk voor de coördinatie en de rapportage uit het gemeentearchief.

Alleen met zo'n goed functionerend team kon deze uitdagende opdracht in de beperkte tijd tot een goed einde worden gebracht. Bij een onderzoek dat uiteindelijk vooral schaduwzijden van menselijk handelen aan het licht brengt, krijgt zulk teamwork een extra dimensie.

Advies & Actualiteit slaat een brug tussen academische geschiedschrijving en maatschappelijke vraagstukken. Met andere woorden: tussen wetenschap en toegepast onderzoek. We bouwen en vertrouwen daarbij op de onderzoeks-ervaring van gepromoveerde stafleden, maar net zo goed op het talent en de inzet van jonge afgestudeerden en studenten.

Wim van Meurs

Laura Brinkhorst

Marieke Oprel

Het onderzoeksteam

Wim van Meurs, hoogleraar Politieke Geschiedenis aan de Radboud Universiteit, initiatiefnemer van denktank Advies & Actualiteit, projectleider 'Lokaal besturen tussen bezetter en burger' (Mondriaan Fonds, 2020-2023)

Marieke Oprel, universitair docent aan de Radboud Universiteit, coördinator en adviseur bij Advies & Actualiteit. In 2020 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een studie over tot vijandelijke onderdanen verklaarde Duitsers, op basis van de archieven van het Nederlands Beheersinstituut, projectleider 'Vermogensonteigening na de Tweede Wereldoorlog' (Mondriaan Fonds, 2020-2023)

Xia van Beuningen, junior onderzoeker bij Advies & Actualiteit, afgestudeerd aan de masteropleiding Geschiedenis en Actualiteit, Radboud Universiteit (2022)

Doortje Swaters, junior onderzoeker bij Advies & Actualiteit, afgestudeerd aan de Research Master Historical, Literary and Cultural Studies, Radboud Universiteit (2021)

Laura Brinkhorst, junior onderzoeker bij Advies & Actualiteit, afgestudeerd aan de Research Master Global History, Vrije Universiteit (2022), junior docent, Radboud Universiteit Nijmegen

Joyce Dekker, grafisch vormgever, Studio Joyce Dekker in Utrecht

Susanne Geuze, afgestudeerd aan de masteropleiding Politiek en Parlement, Radboud Universiteit (2014), werkt als zelfstandig tekstschrijver en redacteur

Noten

- ¹ Joods Monument, nr. 128671; Verkaufsbücher, Laufnr. 4559; stolpersteine-rijssen.nl.
- ² Joods Monument, nr. 132498; Verkaufsbücher, Laufnr. 4453; Erfgoed Rijssen-Holten; GA-H, 654, Stukken betreffende inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand over Joodse inwoners, waarvan velen in de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd naar concentratiekampen, 1951-1960; Maarten-Jan Vos en Serge ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd Joods onroerend goed: inzicht in een administratief proces* (Amsterdam: Boom, 2013), 60.
- ³ Hinke Piersma en Jeroen Kemperman, *Openstaande rekeningen: de gemeente Amsterdam en de gevolgen van roof en rechtsherstel, 1940-1950* (Amsterdam: Boom, 2015); Hinke Piersma en Jeroen Kemperman, 'De erfpachtkwestie in Amsterdam (1945-1960)' (Amsterdam: NIOD, 2014); Maili Blauw, 'Verschil maken? Gemeente, belastingen en rechtsherstel in naoorlogs Utrecht' (Utrecht, 2020); Robin te Slaa, 'Daar dit een immorele aanslag is': de houding van de gemeente Den Haag tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed 1940-1955 (Voorburg: De Nieuwe Haagsche, 2017); Hinke Piersma en Marleen van den Berg, 'Ontrechting en rechtsherstel. Het Rotterdamse gemeentebeleid inzake ontrechting en rechtsherstel van Joodse oorlogsslachtoffers 1940-1955' (Amsterdam: NIOD, 2020).
- ⁴ Nele Beyens, *Overgangspolitiek. De strijd om de macht in Nederland en Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog* (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2009); Peter Romijn, *Snel, streng en rechtvaardig: politiek beleid inzake de bestraffing en reclassering van 'foute' Nederlanders, 1945-1955* (Houten: De Haan, 1989); Marieke Oprel, *The Burden of Nationality. Dutch Citizenship Policies towards German Nationals in the Aftermath of the Second World War (1944-1967)* (Amsterdam: VU University Press, 2020).
- ⁵ Marnix Croes en Peter Tammes, 'Gif laten wij niet voortbestaan': een onderzoek naar de overlevingskansen van joden in de Nederlandse gemeenten, 1940-1945 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006).
- ⁶ Wouter Jan Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw* (Deventer: Kluwer, 2005); Ido de Haan, 'Het einde van de naoorlogse geschiedenis', *Krisis*, nr. 2 (2008): 48-52.
- ⁷ Peter Romijn, *Burgemeesters in oorlogstijd: besturen tijdens de Duitse bezetting* (Amsterdam: Balans, 2006); Guus Meershoek, *Dienaren van het gezag: de Amsterdamse politie tijdens de bezetting* (Amsterdam: Van Gennep, 1999).

2. Opdracht en conclusies

In 2019 digitaliseerde het Nationaal Archief de **Verkaufsbücher**, de vastgoedboeken van de Duitse bezetter. In die boeken had het naziregime doorverkocht Joods vastgoed geregistreerd. De Verkaufsbücher geven dus een goed overzicht van wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde met Joods vastgoed. Wel bevatten ze alleen informatie over onteigende panden die *doorverkocht* waren. De informatie in de Verkaufsbücher werd bij de digitalisering gekoppeld aan kadastrale gegevens.

Op 27 mei 2020 berichtten onderzoeksjournalisten van het televisieprogramma Pointer (KRO-NCRV) over de 7.500 geregistreerde transacties van deze systematische onteigening van Joodse burgers en de rol van Nederlandse gemeenten.¹ De journalisten benaderden de gemeenten die in de Verkaufsbücher voorkwamen met een verzoek om stellingname, waaronder Rijssen-Holten.

Elke registratie van een verkooptransactie vermeldt o.a. het adres van het verkochte pand of panden, de 'verkoper' en de koper (beiden met adres). Daarnaast wordt de beheerder genoemd, de notaris, de verkoopdatum en de koopprijs.

Twee hoofdvragen

Het gemeentebestuur heeft toen vastgesteld dat het geen goed beeld had van de rol die gemeente Rijssen-Holten destijds speelde bij onteigening en rechtsherstel van Joodse inwoners. Ook de archieven geven geen eenvoudig antwoord op zulke vragen. Gegevens uit de collecties van met name het Nationaal Archief in Den Haag, het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies in Amsterdam, de Collectie Overijssel in Zwolle en het gemeentearchief van Hellendoorn moesten hiervoor met elkaar verbonden worden. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B en W) besloten dat vervolgstappen alleen betekenisvol zijn als we de historische feiten kennen. Daarop is een onderzoeksopdracht geformuleerd met twee hoofdvragen en een derde, achterliggende vraag.²

Vraag 1: ontrechting

De eerste vraag gaat over de ontrechting van Joodse vastgoedeigenaren door de Duitse bezetter. We weten dat gemeenten in praktische zin meegewerkt hebben aan de onteigening – van transport en opslag van inboedels tot betrokkenheid bij de verhuur van leegstaande panden. Van een aantal steden is bekend dat de gemeente een of meerdere Joodse panden gekocht heeft, direct of via een tussenhandelaar. Heeft gemeente Rijssen-Holten gebruikgemaakt van de ontrechting van haar Joodse burgers door onteigend vastgoed te verwerven, wel wetend waarom deze panden tegen een vaak lage prijs te koop aangeboden werden?

Vraag 2: rechtsherstel

De tweede hoofdvraag gaat over het rechtsherstel na de bevrijding. We weten dat onteigende panden meestal zijn teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.

Van Amsterdam en Den Haag is bekend dat ze naheffingen en boetes voor gemeentelijke belastingen op vastgoed of een erfpachtcanon vorderden voor de tijd tussen het moment van onteigening en het herstel van het eigenaarschap, zonder enig respect voor het bijzondere slachtofferschap. Heeft ook gemeente Rijssen-Holten naheffingen en eventuele boetes opgelegd aan Joodse huiseigenaren of hun nabestaanden, met name voor straatbelasting?

Vraag 3: bejegening

Deze twee vragen zijn beide concrete en formele vragen naar bestuurlijke keuzes. De handelingsruimte van de gemeente was zowel binnen het onteigeningsbeleid van de bezetter als binnen het nationale beleid voor het rechtsherstel na de bevrijding beperkt. Minder concreet, maar niet minder wezenlijk is de derde vraag, die naar de bejegening van de Joodse bewoners door de gemeente. En hoe de gemeente zich rekenschap gaf van hun bijzondere slachtofferschap. De bronnen leveren op deze vraag geen volledig of representatief antwoord, maar bepaalde terugkerende patronen worden wel zichtbaar.

Conclusies over de onteigeningen

1. Na uitvoerig en systematisch archiefonderzoek is het uitgesloten dat gemeente Rijssen onteigend Joods vastgoed van de betreffende instanties van de Duitse bezetter heeft gekocht, of stappen heeft gezet om tot zo'n aankoop over te gaan.
2. Gemeente Holten heeft in 1943 één onteigend Joods pand aangekocht. Dat gebeurde direct van roofoorganisatie ANBO.
3. Indirecte aankoop van Joods vastgoed – via een tussenhandelaar – kunnen we op basis van het onderzoek uitsluiten voor zowel Rijssen als Holten.
4. Beide gemeenten hebben geen landbouwgrond aangekocht, direct of indirect, die Joodse eigenaren in 1941 gedwongen verkocht hadden.

Conclusies over het rechtsherstel

1. In Rijssen en in Holten heeft voor vrijwel alle onteigende en doorverkochte panden aantoonbaar rechtsherstel plaatsgevonden. In Rijssen gebeurde dat vaak zelfs al relatief vroeg – in 1947. In Holten duurde het daarentegen zo lang als in veel andere Nederlandse gemeenten: tot 1950 of nog langer.
2. In een paar gevallen konden we geen bewijs voor rechtsherstel vinden, door de slechte kwaliteit van de kadasterregistraties. Maar er zijn ook geen aanwijzingen voor het tegendeel.
3. Bij de gedwongen verkopen van landbouwgrond in Joods bezit heeft na de bevrijding in vrijwel alle gevallen binnen een paar jaar rechtsherstel plaatsgevonden, als was dat niet altijd in de vorm van teruggaaf.
4. Er is geen enkele aanwijzing dat gemeente Rijssen of Holten overwogen heeft om na de bevrijding werk te maken van de sporadische gevallen waarin over de laatste oorlogsjaren geen gemeentebelasting was voldaan – door onteigende, oorlogskoper of Duitse roofoorganisatie.

Conclusies over bejegening

1. Het handelen van de gemeentebesturen van Rijssen en Holten tijdens de bezetting tegenover de Joodse burgers bevat zowel aanwijzingen voor empathie als voor kille bureaucratie.
2. Beide vooroorlogse burgemeesters verleenden medewerking aan de bezetter, ook bij anti-Joodse maatregelen. Terwijl de opvolger van beiden in het laatste oorlogsjaar actief lid van de NSB was, gold de oorlogs-burgemeester van Rijssen als tegenstander van het nationaal-socialisme.
3. Na de bevrijding lieten de gemeentebesturen van Rijssen en Holten soms zien dat ze zich bewust waren van het bijzondere slachtofferschap van de Joodse gemeenschap. Bij andere gelegenheden was er niet of nauwelijks aandacht voor de kleine groep teruggekeerde Joodse overlevenden en hun nabestaanden.

Bovenstaande conclusies laten zien dat de vraag wie nu 'de gemeente' was, niet zo duidelijk is als op het eerste gezicht lijkt. We moeten onderscheid maken tussen hoe gekozen en benoemde bestuurders in de eerste fase van de bezetting handelden en hoe ze te werk gingen in de tijd toen er een NSB-burgemeester was. Die NSB-burgemeester bestuurdde zonder gemeenteraad. En de wethouders en andere functionarissen waarmee hij samenwerkte, waren ook door de bezetter benoemd.

Het uitvoerende werk van bijvoorbeeld de gemeentepolitie of gemeentediensten is een kwestie op zich. De vraag hoe zulke diensten hun werk deden, valt buiten ons onderzoek. Wel laat dit onderzoek zien dat de rol en speelruimte van de gemeente beperkt was. Zeker tijdens de oorlogsjaren, toen de bezetter maatregelen dicteerde. Het naoorlogse proces van rechtsherstel verliep grotendeels buiten gemeentebestuurders om.

Met onze 21^e-eeuwse blik op de Tweede Wereldoorlog vinden we het bijzondere slachtofferschap van de Joodse bevolking vanzelfsprekend. De conclusies van dit rapport, en ook de bredere vakliteratuur, laten zien dat Nederlandse bestuurders daar tijdens en vlak na de oorlog anders naar keken. Het besef dat Joodse burgers in bijzondere mate slachtoffers waren, leefde nauwelijks. Sterker nog: een van de leidende principes was juist dat niemand bevoordeeld of benadeeld mocht worden door het rechtsherstel.

In de praktijk betekende dat voor Joodse burgers nog meer indirect onrecht en benadeling. Eigenaren van panden die door de Wehrmacht waren gevorderd, kregen een kleine vergoeding via de gemeente. Voor Joden van wie het vastgoed onder beheer geplaatst was, ging deze vergoeding naar de roofofstellingen. En die betaalden mee aan de deportaties en kampen.

In een aantal gevallen was een Joods pand in de oorlog niet verkocht, maar verhuurd door de ANBO. Soms had de oorlogskoper het pand verhuurd. Pas als de oorspronkelijke eigenaar zijn pand terugkreeg, kon hij de huur opzeggen. Zijn eigenaarschap kreeg dus geen voorrang op de huurbescherming. Sommige nabestaanden emigreerden na de oorlog uit Nederland en Europa. Zij waren

vaak niet in de positie om een claim in te dienen bij het NBI, of hadden daar geen interesse in. Zo bleven talrijke oorlogskopers in het bezit van Joods eigendom. De inboedels kwamen zelden of nooit terug, of ze nu waardevol of eenvoudig waren. NSB'ers huurden onteigende panden voor een vriendenprijs, maar die vormde wel de basis voor de minnelijke schikking na de oorlog. Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Indirect onrecht kwam structureel voor.

Vervolg

Met deze eindrapportage is het archiefonderzoek naar de twee of drie hoofdvragen van de opdracht volgens ons afgerond. De resultaten zijn daarmee definitief. Het kleine restrisico dat andere archieven de resultaten in detail nog corrigeren of aanvullen, staat in geen verhouding tot de onderzoeksinspanning die daartoe nodig zou zijn.

Vervolgonderzoek

In de loop van 2022 zijn de onderzoeken met vergelijkbare vraagstellingen afgerond voor tientallen gemeenten in het hele land. Daarmee ontstaat een representatief beeld rondom onteigening en ontrechting, met patronen en uitzonderingen op lokaal niveau. De goede samenwerking tussen de uitvoerders van deze onderzoeken kan als basis dienen voor een afsluitende conferentie en/of enkele tijdschriftartikelen voor Nederlandse vakgenoten.

Uit dit project en andere gemeentelijke onderzoeksprojecten komen drie wetenschappelijke vervolgonderzoeken naar voren. Het eerste is een nationaal onderzoek naar de rol van makelaarskantoren in de processen van onteigening, ontrechting en rechtsherstel, op basis van nog beschikbare firma-archieven. Het tweede is een systematisch onderzoek vanuit het perspectief van de provinciale overheid. Provincies kregen alle aankoopplannen van Joods vastgoed door gemeenten voorgelegd, of zo'n gemeente nou wel of geen NSB-burgemeester had. Het derde is een groot project om de cruciale archieven van het Nederlands Beheersinstituut (NBI) en de Raad voor het Rechtsherstel beter toegankelijk te maken en digitaal te ontsluiten.

Voor vervolgonderzoek om ons beeld van de Joodse geschiedenis onder het naziregime volledig te maken, zijn verschillende richtingen denkbaar. De belangrijkste is waarschijnlijk de verdere reconstructie van levensverhalen door arbeidsintensief archiefonderzoek in collecties en met ingangen die tot nu toe minder gebruikt zijn. De nu al indrukwekkende verzameling van bijvoorbeeld het Joods Monument zou hiermee verrijkt kunnen worden.

Expositie

Onze aanbeveling wat betreft de publieke herinnering aan deze historische gebeurtenissen richt zich niet alleen tot Rijssen-Holten, maar tot alle betrokken gemeenten samen. Vervolgonderzoek levert ongetwijfeld nieuwe, waardevolle inzichten op voor steden en regio's. De tientallen vergelijkbare onderzoeksprojecten van dit moment bieden de eenmalige kans om een

digitale of rondtrekkende expositie in te richten. Zo'n expositie zou het meest sprekende materiaal uit verschillende projecten en gemeenten bijeenbrengen. Inzichten uit genoemde conferentie kunnen een leidraad vormen voor het verhaal van deze expositie.

Serie rapporten

Tegelijk met dit onderzoek voert het onderzoeksteam van Advies & Actualiteit van de Radboud Universiteit een tiental vergelijkbare projecten uit. Die onderzoeken zijn voor een twintigtal gemeenten in Gelderland, Overijssel en Noord-Holland. In al deze projecten hanteren we dezelfde methodiek³.

De hoofdstukken Inleiding en Verantwoording (hoofdstuk 1 en 3) van de eindrapportages zijn daarom grotendeels gelijklopend. Dat geldt vooral voor de uiteenzetting van de methodiek met de archiefbronnen, de nationale juridisch-institutionele kaders van ontrecting en rechtsherstel en de vergelijking met andere steden en onderzoeksprojecten.

Noten

- ¹ KRO-NCRV, Pointer, pointer.kro-ncrv.nl/vastgoedboeken-van-de-duitse-bezetter.
- ² Gemeente Rijssen-Holten, Raadsbrief m.b.t. geroofd Joods vastgoed 6 mei 2022. raad.rijssen-holten.nl/vergaderstukken/vergaderstuk/b-raadsbrief-mbt-geroofd-joods-vastgoed.

- ³ Radboud Universiteit, Advies & Actualiteit, www.ru.nl/rich/rich-society/advies-actualiteit-onderzoek-opdracht/vm/onteigening-van-joods-vastgoed-in-wo2-en/.

3. Verantwoording

De gemeente heeft deze onderzoeksopdracht gegund aan universitaire onderzoekers. Daarmee verwacht zij een wetenschappelijke bekrachtiging van het omvangrijke bestaande onderzoek over dit thema. Dat begint met een doordachte verantwoording van de gekozen onderzoeksmethoden, begrippen en concepten die we gebruiken. De bronnen die we kiezen, moeten relevant en doelmatig zijn. Elke soort bronnen kent beperkingen. Aan de hand van eigen vooronderzoek en dat van anderen hebben we bepaald welk type bronnen we gebruiken – en welke bronnen juist niet.

Woordkeuze

Nog voordat in de zomer van 1942 de deportatie van de Joodse bevolking van Nederland begon, was de uitsluiting van Joodse burgers uit het economische leven een centrale doelstelling van het naziregime. Joodse bedrijven werden gesloten of aan Arische gegadigden verkocht. Vastgoed, hypotheek en huurinkomsten van Joodse Nederlanders werden in beheer genomen. De inkomsten die deze transacties opleverden, waren voor de bezetter uiteindelijk bijzaak, al werden het geroofde geld en bezit ingezet om de kosten van deportatietransporten en de bouw en het onderhoud van kampen als Westerbork te dekken.

Roof, onteigening of vordering

Het begrip ‘roof’ (of formeler, ‘ontvreemding’) werd na de bevrijding gekozen om dit criminele handelen van de Duitse instanties te benoemen. De term ‘roof’ laat de morele veroordeling van het handelen van de bezettingsmacht treffend zien.

Toch schiet het woord voor de doelstellingen van dit onderzoek tekort. We moeten ons namelijk verdiepen in de instituties en rechtsregels die werden ingericht om deze roof uit te voeren. Bovendien was de toe-eigening van bezit voor eigen gewin niet het hoofddoel.

Het begrip ‘ontrechting’ treft wél precies deze doelstelling. Namelijk: burgers hun (economische) rechten ontnemen en uit de maatschappij verwijderen. In dit rapport hanteren we daarom het begrip ‘ontrechting’ als het om de slachtoffers gaat. Gezien de moord op zes miljoen Joden door het naziregime schiet ook die term tekort. Maar in elk geval past de term ‘ontrechting’ bij de vragen over bestuurlijke procedures en keuzes waar dit onderzoek over gaat.¹

Vervreemding of onteigening

Voor het vastgoed zelf ontbreken de juiste woorden. Juridische termen zijn immers niet bedoeld om het handelen van een misdadige overheid in woorden te vatten. De neutrale term ‘vervreemding’ zegt juridisch niet meer dan de overdracht van eigendomsrechten, bijvoorbeeld door verkoop of schenking. ‘Onteigening’ (of ‘gedwongen verkoop’) betekent dat een overheid vanuit een

algemeen belang – en terughoudend – een burger dwingt om zijn eigendom aan de staat over te dragen tegen een passende compensatie. Elke democratie kent zulke procedures. Bijvoorbeeld voor de uitbouw van infrastructuur en stadsvernieuwing, of bij een noodsituatie zoals na de bombardementen op Rotterdam en Nijmegen.²

Van zo'n onteigening was tijdens de bezetting geen sprake. Ontrechting van de burger was immers het doel. Ook was geen sprake van proportionele en gerechte compensatie. Streng genomen werd de zeggenschap over een pand onteigend, maar het stond de beheerder vrij om dat pand te verkopen. Na deportatie van de ontrechten bleef de verkoopsom bij een roofofbank. Het slachtoffer kreeg geen financiële compensatie voor zijn eigendomsverlies, maar alleen een maandelijks toelage uit zijn claim op de Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV), om in een minimaal levensonderhoud te voorzien.

In het rapport onderscheiden we Duitse onteigeningen (op basis van de verschillende anti-Joodse Verordnungen) en Nederlandse onteigeningen. In uitzonderlijke situaties zoals overstromingen kon de Nederlandse overheid ook voor en na de bezetting land- en huizenbezit onteigenen in het belang van wederopbouw. In een aantal gemeenten gebeurde dit tijdens of na de oorlog na bombardementen.

De term vordering of confiscatie verwijst naar een verdere complicatie. De Duitse Wehrmacht vorderde huizen, scholen en bedrijfspanden om soldaten in te kwartieren of om oorlogsmaterieel op te slaan. De bezitter behield zijn eigendom, maar het gebruik ervan moest hij aan de bezetter laten. Dit gebeurde tegen een kleine periodieke compensatie. Of de eigenaar al dan niet Joods was speelde bij vordering geen rol. In enkele gemeenten werden huizen gevorderd om ze vervolgens te slopen, voor de bouw van verdedigingswerken of een vrij schootsveld. Het verschil met de 'Duitse' onteigeningen is dat het geen specifiek anti-Joodse maatregel was en dat er een compensatie tegenover stond.

De NGV (ofwel: Nederlandse Administratie van Onroerende Goederen) was de centrale instantie die het Joodse eigendom vanaf 1941 eerst registreerde en vervolgens liet doorverkopen.

Andere juridische begrippen

Ook het gebruik van andere juridische begrippen krijgt in deze context een cynische ondertoon. Een 'beheerder' (Verwalter) of 'bewindvoerder' (Treuhänder) over het eigendom van een burger zou immers altijd naar eer en geweten de belangen van deze burger moeten dienen. In zekere zin werden de Joodse eigenaren inderdaad onder curatele geplaatst. Het stond de beheerder echter vrij om het vastgoedbezit te verkopen naar eigen goeddunken. Dat werd zelfs van hem verwacht.

Toch kunnen we er niet omheen om deze termen te gebruiken om aan te tonen welke juridische constructies de bezetter gebruikte. Zonder deze kennis is namelijk ook het proces van rechtsherstel – met deels dezelfde termen als 'beheer' – niet goed te begrijpen. Daarbij kunnen de intenties van ontrechting (en uiteindelijke deportatie) door een onrecht-staat niet genoeg benadrukt worden. Met deze belangrijke kwalificatie hanteren we zo veel mogelijk het begrippenpaar 'ontrechting' en 'onteigening'.

Rechtsregels en morele normen

De spanning tussen morele oordelen en juridisch-institutionele kaders keert in dit onderzoek steeds terug. Voor de oorlog en tijdens haar ballingschap in Londen had de Nederlandse regering met deze spagaat te maken. Ze gaf haar ambtenarenapparaat de opdracht om het bestuur voort te zetten tijdens een (eventuele) bezetting – in het belang van de Nederlandse bevolking en zoals het oorlogsrecht dat voorzag. Tegelijk deed ze er met de Geallieerden alles aan om Nederland te bevrijden en steun te bieden aan het verzet. Zo vormden de **Verordnungen** van de bezetter geldend recht, hoewel de bezetting illegaal was en de Verordnungen burgers onrecht aandeden.

Ook bij het naoorlogse rechtsherstel konden de onteigeningen wel ‘nul en nietig’ verklaard worden, maar de Nederlandse instanties konden deels niet anders dan effecten van de Duitse regels als uitgangspunt nemen bij het reconstrueren en ongedaan maken van alle gevolgen.

In veel gevallen waren de oorlogskopers van het vastgoed op de hoogte van het feit dat ze onteigende Joodse panden kochten – of ze hadden daarvan op de hoogte kunnen zijn. Desondanks werd hun eigendomsclaim na de oorlog door de uitvoerders van het rechtsherstel niet op die grond in twijfel getrokken. Het principe van de bescherming van privébezit kreeg prioriteit. Zonder bewijs van het tegendeel werd in de praktijk aangenomen dat oorlogskopers te goeder trouw hadden gehandeld.

Verordnungen waren besluiten van de Duitse Rijkscommissaris. Ze werden per jaar door-genummerd; bijvoorbeeld Verordnung 154/1941 voor de registratie van vastgoed.

Om zo snel mogelijk een normalisering van het economisch verkeer te bereiken, koos de Nederlandse staat na de oorlog voor een ‘verdelende’ in plaats van een ‘herstellende’ gerechtigheid. Het rechtsherstel mocht de oorlogskopers niet benadelen en de oorspronkelijke eigenaren niet bevoordelen. Zo moest men bepalen wat er gebeurd zou zijn als het vastgoed niet onteigend was geworden, met alle bijbehorende praktische haken en ogen en onrechtvaardigheden. Door dit uitgangspunt deelden twee eigenaren eigenlijk hetzelfde bezit. Van hen werd verwacht dat ze samen tot een redelijke en acceptabele oplossing zouden komen. Dat leidde tot langlopende conflicten over renovatiekosten, huurderiving, belastingheffingen en dergelijke, en uitgebreide verrekeningen daarvan. De Joodse ontrechten moesten hun herstellende eigendomsrechten feitelijk met anderen delen. Bij de onderhandelingen hadden zij vaak de zwakkere positie.³

Gebruikte archieven

In ons eigen werk en de rapporten van anderen worden wel twintig verschillende typen archieven gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden. Toch biedt geen daarvan een volledig en definitief antwoord. Daar komt nog bij dat sommige archieven of delen daarvan tijdens de oorlog verloren zijn gegaan, met opzet vernietigd, of na de oorlog gereorganiseerd of opgeschoond.

We hebben geprobeerd om de betrouwbaarheid van onze antwoorden te verhogen door een combinatie van drie verschillende typen archieven. We

onderscheiden hier als hoofdcategorieën politiek-bestuurlijke archieven, administratieve en justitiële archieven, en particuliere archieven en media.

De inventarisatie van Joodse inwoners en vastgoed vormde de basis van dit onderzoek. We zijn daarbij enorm geholpen door vaak jarenlang gedetailleerd spoorwerk van lokale Joodse organisaties, historische verenigingen en initiatieven voor het leggen van **Stolpersteine**. Zij zetten zich nog steeds in om de talloze Joodse slachtoffers hun gezicht en verhaal terug te geven. Zulke lokale initiatieven dragen bij aan het nationale overzicht van het **Joods Monument** en omgekeerd.

Deze inventarisaties zijn zo volledig mogelijk. Vanzelfsprekend gaan ze over de Joodse inwoners, maar ze vermelden – voor zover bekend – ook woonadressen, vaak het laatste adres voor deportatie. Vaak is dat een huurwoning, of het adres waar iemand als vluchteling onderdak heeft gevonden. In een kleiner deel van de gevallen gaat het om wooneigendom. Het percentage woningeigenaren varieert sterk per stad, afhankelijk van bijvoorbeeld de verhouding tussen gevestigde Joodse inwoners en nieuwkomers – zoals vluchtelingen uit het Derde Rijk. Bovendien was het in die tijd niet ongebruikelijk om eigenaar te zijn van een of meerdere (verhuurde) panden en zelf een huurwoning te betrekken.

Archieven van politiek en bestuur

De reconstructie van beleidskeuzes en besluiten door de gemeente vormt een belangrijk onderdeel van ons onderzoek – belangrijker dan in de meeste rapporten die andere onderzoeksteams maakten voor gemeenten. We deden systematisch onderzoek in de notulen, besluitenlijsten, jaarverslagen en correspondentie van de **gemeenteraad** en het college van B en W. De kwaliteit van deze bestuurlijke verslaglegging varieert voor de oorlogsjaren sterk van stad tot stad. De komst van een NSB-burgemeester had hier ook vaak grote invloed. Niet zelden zijn delen van deze archieven aan het einde van de bezettingstijd met opzet vernietigd. Ook soortgelijke archieven van de **Commissaris der Provincie** zijn relevant, vooral omdat die vastgoedaankopen door gemeenten moest goedkeuren.

Administratieve archieven

In dit onderzoek maken we gebruik van drie soorten administratieve archiefbronnen: de administratie van de bezetter, die van reguliere Nederlandse overheidsinstellingen (met name op gemeenteniveau) en de archieven van bijzondere instellingen voor het rechtsherstel.

Nederlandse archiefvormende instellingen die systematisch informatie verzamelden, zijn bijvoorbeeld het kadaster en de uitvoerende diensten van gemeenten. Deze laatste bestanden bestaan vaak niet meer, bijvoorbeeld doordat archieven tientallen jaren later zijn opgeschoond. Waar ze nog wel bestaan, zijn ze voor dit onderzoek uit tijdsoverwegingen niet systematisch doorzocht. Ondanks digitale toegangen blijft het kadaster een bron die veel expertise en tijd vergt, onder andere door de herindeling en omnummering

Zogenaamde 'struikelstenen' in het trottoir voor het laatste woonhuis van gedeporteerde Joden, sinds 1992 in heel Europa geplaatst.

Een online monument voor alle slachtoffers van de Jodenvervolgung, met beeldmateriaal en levensverhalen.

In de zomer van 1941 ontbond de bezetter de gemeenteraden en de Provinciale Staten. De volledige bestuurlijke macht kwam in handen van de burgemeesters en de Commissarissen der Provincie.

Zo heette de Commissaris van de Koningin tijdens de bezetting.

van de grondstukken. Waar verdieping noodzakelijk was, zijn deze archieven doelgericht geraadpleegd.

Daarbij mogen we niet vergeten dat de neerslag van bestuurlijke besluiten of ambtelijk handelen in de bijbehorende archieven altijd zakelijk-formeel of kil over zal komen. Het contrast met de tragiek van de Joodse levensverhalen is dan enorm. Deze formele akten verraden maar weinig over de 'bejegening' van de Joodse slachtoffers. Een gemeentefunctionarissen die via een louché deal een Joods pand in handen kreeg, zal dat in de regel in de akten niet breed hebben uitgemeten. Omgekeerd zal een ambtenaar die zich onder de bezetting inzette voor Joodse burgers dat evenmin op schrift gezet hebben. Daarom zijn we terughoudend geweest om op basis van enkele impressies uit deze archieven algemene conclusies over 'het gemeentebestuur' of 'de gemeentelijke diensten' te formuleren.

De administraties van de NGV en de **ANBO** zijn in delen ondergebracht bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies in Amsterdam. Delen van de omvangrijke registratie van onteigend vastgoed zijn echter ook op andere plaatsen teruggevonden, zoals in het Kadastermuseum in Arnhem.⁴ Het bekendste onderdeel van de NGV-administratie zijn de 18 Verkaufsbücher (waarvan er één verloren is gegaan). Daarin werden in de bezettingsjaren ruim 7.500 verkooptransacties van onteigend Joods vastgoed geregistreerd.⁵

Waar het de gedwongen verkoop van landbouwgrond door Joodse eigenaren (Verordnung 102/1941) betreft, zijn de archieven van het Bureau voor de Goedkeuring en Pachtbureaus/Grondkamers relevant. Die instanties hielden daarop toezicht.⁶

Een centrale rol in dit onderzoek speelt de administratie van de **Raad voor het Rechtsherstel**, zoals die na de oorlog is opgebouwd. Uitvoerende dienst van deze Raad was het Nederlands Beheersinstituut (**NBI**); met name dit archief is voor ons onderzoek relevant. Het is een van de meest omvangrijke collecties in het Nationaal Archief, maar is lang vergeten en verwaarloosd. Tijdens het proces van rechtsherstel zijn stukken uit de NGV- en ANBO-administraties tamelijk ongeorganiseerd overgeheveld naar het NBI. Ze dienden als bewijsstukken voor de dossiers op naam van beheerders, collaborateurs en ook ontrenten.

Traditioneel bezaten Joodse burgers veel minder landbouwgrond dan huizen. Bezitters van landbouwgrond waren meestal geen akker- of tuinbouwers, maar veehandelaren met een weide aan de rand van de gemeente. Een recente inventarisatie kwam tot ruim 1.000 transacties met landbouwgrond (tegenover de 7.500 transacties met huizenbezit in de Verkaufsbücher). In totaal ging het om 6.000 hectare.

Naast hun huizen moesten Joodse burgers vanaf 1941 ook hun landbouwgrond bij de NGV registreren. Terwijl de NGV huizen in beheer nam, werden Joodse landeigenaren in mei 1941 verplicht (Verordnung 102/1941) om hun

Algemeen Nederlandse Beheer van Onroerende Goederen. Deze organisatie werd opgericht om huisbezit van Joden na hun deportatie te verkopen voor de NGV.

De in augustus 1945 opgerichte Raad voor het Rechtsherstel was de coördinerende instantie voor het ongedaan maken van de ontrechting van personen en instellingen en het herstel van rechtsverhoudingen.

Het NBI was van 1945 tot 1967 belast met het opsporen, beheren en eventueel liquideren van vijandelijke vermogens en de vermogens van landverraders, maar ook van gedeporteerde of ondergedoken Joden. Het NBI kenden talrijke regionale vertegenwoordigingen en zelfs een aantal kantoren wereldwijd.

land te verkopen en voor het einde van het jaar over te dragen aan de nieuwe eigenaar. Vaak was de koper iemand die het land al pachtte, of hij was eigenaar van een aanpalend grondstuk. Kopers van Joodse landbouwgrond waren minder vaak NSB'ers. Het Bureau voor de Goedkeuring en Pachtbureaus of Grondkamers moesten zowel de (niet-Joodse) koper als de koopprijs goedkeuren. Door de gedwongen verkopen had de prijs van landbouwgrond anders flink kunnen dalen.

Net als bij huizenbezit kunnen we in het kadaster zien welke landbouwgrond is verkocht, en waar eventueel na de bevrijding rechtsherstel heeft plaatsgevonden. Met de dossiers van het Bureau voor de Goedkeuring konden we de voorwaarden en prijs van de verkoop achterhalen.

Net als bij huizen heeft voor heel Nederland in de meeste gevallen rechtsherstel van landbouwgrond plaatsgevonden. We schatten dat ongeveer een vijfde van de percelen ondanks het rechtsherstel in het bezit bleven van de oorlogskoper. Joodse nabestaanden waren immers eerder geneigd om een teruggegeven huis te betrekken, dan om in de veeteelt en -handel te stappen. Uit de NBI-dossiers blijkt dat ontbinding van de koop een vorm van rechtsherstel was, net als bij onteigende panden. De minnelijke schikking is voor landbouwgrond minder ingewikkeld. Als de oorlogskoop in stand bleef, kreeg rechtsherstel de vorm van goedkeuring door de eigenaar of zijn nabestaanden in het NBI-archief. De koopsom was dan immers al overgemaakt van oorlogskoper aan de eigenaar, zonder tussenkomst van de NGV.⁷

Rechtbankdossiers

Ook rechtbankdossiers spelen een rol in dit onderzoek. Zowel in de ont-eigeningsvraag als bij de rechtsherstelvraag, maar beide op een heel verschillende manier. Veel NSB-burgemeesters – en andere functionarissen zoals wethouders, gemeentesecretarissen en politicommissarissen – moesten na de bevrijding verantwoording afleggen voor een rechtbank van de zogenaamde ‘bijzondere rechtspleging’.⁸ Deze CABR-dossiers vormen de archivale neerslag van deze processen en vonnissen. De ervaring van eerdere onderzoeken leert echter dat koop of huur van Joodse panden door functionarissen zelden of nooit een centrale plaats innam in hun proces. Deze bewerkelijke en beperkt toegankelijke dossiers hebben we daarom alleen als aanvullend bewijsmateriaal gebruikt. CABR-dossiers kunnen op persoonsnaam worden opgevraagd.

Het Centraal Archief
Bijzondere Rechtspleging
in het Nationaal Archief
bevat de processtukken
van deze zuiverings-
tribunalen op regionaal
niveau.

De Raad voor het Rechtsherstel heeft verschillende administratieve ingangen. Dossiers van de afdeling Onroerende Goederen zijn geordend op plaatsnaam, waardoor het eenvoudig is om onteigend Joods bezit per gemeente terug te vinden. In de dossiers zitten de aangifteformulieren van het onroerend goed met de opeenvolgende eigenaars, de verkoopprijzen en eventuele hypotheek. De rechtsherstelvraag is met deze dossiers vrijwel altijd te beantwoorden. Omdat het vaak alleen de kale weerslag van het uiteindelijke resultaat betreft, vertellen de dossiers nauwelijks iets over de procedure die eraan is voorafgegaan. Om daar meer zicht op te krijgen, hebben we ook de registers

van de afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel meegenomen in het onderzoek. Hierin staan alle zaken van met name Joodse ontrechten die niet door een minnelijke schikking opgelost konden worden. In deze registers zitten ook zaken van NSB'ers en zogenaamde 'vijandige onderdanen'.

Deze registers omvatten 30.000 kaartjes. Slechts een klein deel hiervan gaat over Joods onroerend goed, en slechts een fractie daarvan gaat over huis- en grondbezit in de steden die wij onderzocht hebben. We hebben bijna de helft van deze registerkaartjes doorgenomen. Dit arbeidsintensieve werk loonde toch de moeite voor de rechtsherstelvraag.⁹

Particuliere archieven en kranten

We maakten gebruik van overgeleverde archieven van de lokale Joodse gemeenten om dossiers over de eigendomsgeschiedenis van synagogen, begraafplaatsen en andere Joodse inrichtingen uit te diepen. Deze archieven voor de bezettingsjaren systematisch bestuderen zou vanuit de opdrachtvragen geen verstandige keuze geweest zijn.

De meest relevante particuliere archieven voor dit onderzoek zouden de archieven van de betrokken notarissen en makelaars zijn. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we geen verzoek hebben gedaan om inzage bij deze – deels nog bestaande – kantoren. In de archieven van gemeenten en burgemeesters werd sowieso al de ene zijde van correspondentie en onderhandelingen met deze kantoren zichtbaar, die zeker goed verdienden aan de onteigeningen, de (door)verkoop en het beheer van de panden.¹⁰ Ook in de rapporten voor andere gemeenten keert deze potentieel belangrijke bron niet terug.

Twee andere bronnen hebben vooral een attenderende functie gehad in dit onderzoek. Lokale kranten uit de oorlog zijn vrijwel allemaal **gedigitaliseerd**. Maar ze zijn door de censuur van beperkte waarde. Krantenberichten uit de eerste naoorlogse jaren bevatten verhalen over Duitse onteigeningen en het lopende rechtsherstel. Deze bronnen zijn veel waardevoller. De lokale en regionale kranten uit Rijssen-Holten en omgeving zijn goed toegankelijk via de website van het Nationaal Archief en de Collectie Overijssel. Voor de jaren 1940-1950 hebben we deze met een uitgebreide lijst aan zoektermen met betrekking tot Joods onroerend goed en oorlogsaankopen doorzocht. Mede hierdoor was het mogelijk om enige uitspraken te doen over hoe de lokale samenleving Joodse burgers bejegende die na de oorlog terugkeerden naar hun woonplaats.

Vooraf in de nationale online krantenbank Delpher.

Onze methode

In dit onderzoek wilden we betrouwbare antwoorden formuleren op de twee hoofdvragen: heeft de gemeente panden aangekocht van Joodse eigenaren, en zijn naheffingen van gemeentebelastingen opgelegd in het proces van rechtsherstel?

Daarnaast leverden systematische zoektochten in de archiefcollecties een impressie op van hoe de gemeente Joodse burgers bejegende, tijdens de bezetting en na de bevrijding. Zijn er aanwijzingen dat de gemeente naar vermogen probeerde om de impact van anti-Joodse maatregelen te vertragen of te beperken? Of is de indruk eerder dat men hoopte, door mee te werken aan deze anti-Joodse maatregelen, een zekere welwillendheid te bereiken van de bezetter tegenover andere burgers? Besteedde de gemeente na de bevrijding speciale aandacht aan Joodse slachtoffers en nabestaanden, bijvoorbeeld door belastingen of boetes kwijt te schelden?

Onteigeningsvraag

Op het eerste gezicht lijken de Verkaufsbücher een duidelijk antwoord te geven op de onteigeningsvraag. Daarin staan alle onteigende Joodse panden die door de bezetter waren doorverkocht – kleine administratieve slordigheden en het ontbrekende eerste register daargelaten.

Daaruit blijkt dat gemeente Amsterdam een flink aantal panden direct van de ANBO kocht. Amsterdam was echter de grote uitzondering. De andere gemeenten die in de Verkaufsbücher als koper te boek staan, kochten slechts één of enkele van tientallen of honderden doorverkochte panden. De onderzoeksrapporten van andere gemeenten laten bovendien zien dat aankoop door de gemeente via een tussenhandelaar ook naar verhouding zelden voorkwam.

Drie stappen

Daarom kozen we voor een alternatieve aanpak. Door vanuit verschillende bronnencollecties dezelfde hoofdvraag te benaderen, ontstaat een betrouwbaarder beeld. Onze aanpak bestond uit drie stappen, die elkaar aanvullen en controleren:

1. De reconstructie van politieke besluitvorming over de eventuele aankoop van onteigende panden. De belangrijkste bronnen zijn hier de archieven van gemeente- en provinciebestuur.
2. Een reconstructie van de transacties die vermeld worden in de Verkaufsbücher, aangevuld met kadasteronderzoek.
3. Onderzoek naar berichtgeving over oorlogsaankopen en teruggaafproblemen in lokale kranten na de oorlog.

Zowel voor, tijdens als na de bezettingsjaren vereiste de aankoop van vastgoed een besluit van de gemeenteraad – of ten minste van het college van B en W, toen de bezetter de gemeenteraden ontbonden had. De formele werkwijze van nationale en decentrale overheden in dit vraagstuk is voor dit onderzoek een voordeel. De eerste stap was dus om naar verwijzingen over koop(onderhandelingen) te zoeken in de notulen en besluiten van raad en college en in jaarverslagen van de oorlogsjaren. Een soortgelijke zoektocht deden we in dezelfde omvangrijke bronnen voor de eerste vijf jaar na de bevrijding, omdat ook teruggaaf op de agenda kan hebben gestaan. Uit onderzoeksrapporten voor andere steden is bekend dat het gemeentebestuur

de toestemming van de Commissaris der Provincie nodig had voor zulke aankopen. Daarom hebben we ook het archief van de Commissaris bestudeerd.

Als tweede stap bestudeerden we de gegevens uit de Verkaufsbücher. Daarbij waren we extra alert op 'verdachte' panden: transacties met professionele tussenhandelaren, aankopen met een hoge kostprijs en notariële afhandeling uit de ambtstijd van een NSB-burgemeester. Uitgangspunt is de aanname dat de gemeente hechtte aan een formele verwerving van vastgoedeigendom. De kans is dus groot dat panden die een gemeente heeft aangekocht, voorkomen in de Verkaufsbücher.

Buiten Amsterdam zijn echter maar een paar gevallen bekend waarbij de gemeente zelf in de Verkaufsbücher voorkomt als eerste koper.¹¹ Particuliere geïnteresseerden schakelden vaker een tussenkoper in, om te verhullen dat men profiteerde van het lot van Joodse medeburgers. Het is aannemelijk dat ook gemeenten deze oplossing kozen. In principe kan elke eerste koper zo'n tussenhandelaar zijn geweest. Ons onderzoek beschouwde makelaars, notarissen en iedereen wiens naam bij meer dan één transactie in de Verkaufsbücher als koper vermeld werd als mogelijke professionele tussenhandelaar.

De resultaten voor andere steden laten zien dat gemeenten twee motieven hadden voor de aankoop van Joods vastgoed. Als het om stadsvernieuwing ging, vond de aankoop relatief vroeg plaats. Zo'n aankoop gebeurde vaker zonder tussenhandelaar en werd ook besproken in de bestuurlijke notulen.

Juist bij gewraakte aankopen (of pogingen daartoe) waar het om luxueuze woonruimte voor een NSB-burgemeester en andere gemeentefunctionarissen ging, werden verschillende methoden toegepast om de koop te verheimelijken. Tussenhandelaren werden ingeschakeld of niet de gemeente, maar de burgemeester of functionaris zelf trad als koper op. Zulke kopen bleven ook vaker buiten de bestuurlijke akten. De eigendomsgeschiedenis van de op deze gronden verdachte verkooptransacties – bovengemiddelde prijs, NSB-periode en/of professionele tussenhandelaar – hebben we in kadaster en NBI-archief gereconstrueerd tot het einde van de bezetting.

In bijna elke stad werd de burgemeester op enig moment tijdens de bezetting vervangen door een NSB'er. Hetzelfde gold voor de Commissaris der Provincie. Deze functionarissen werden na de oorlog berecht in het kader van de Bijzondere Rechtspleging. Het is goed denkbaar dat twijfelachtige vastgoedaankopen daarbij aan de orde kwamen. Voor een beperkt aantal personen per stad – met name burgemeester en wethouders – hebben we daarom ook de procesdossiers uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) onderzocht.

We gingen op zoek naar uitzonderingen en handelingen die ook tijdens en vlak na de oorlog door velen als onoorbaar werden beschouwd. Daarom namen we als derde stap de pers mee in het onderzoek. In de tijd van naoorlogse zuiveringen lag het handelen van gemeenten en (NSB-)burgemeesters tijdens

de bezetting onder een vergrootglas. Daarom namen we de krant door op verwijzingen naar onteigend Joods vastgoed en de opstelling van de gemeente daarin. We keken ook naar berichtgeving over aankoop, geplande transacties of huurcontracten als vormen van collaboratie en winstbejag.

In Rijssen-Holten zijn slechts enkele tientallen panden onteigend en doorverkocht. Ondanks ons zorgvuldige onderzoek is het mogelijk dat we een aankoop door de gemeente of kooponderhandelingen hebben gemist. Door niet op één ingang te vertrouwen, maar verschillende benaderingen en archiefcollecties in te zetten, verkleinden we dat risico.

Rechtsherstelvraag

Tijdens de bezettingsjaren stuurde elke gemeente in Nederland huiseigenaren aanslagen voor diverse gemeentebelastingen – net als in de jaren daarvoor. De belangrijkste daarvan, waarop wij ons concentreerden, was de zogenaamde straat- of weg(en)belasting. Hetzelfde gold voor de zogenaamde erfpachtcanon, hoewel die in sommige gemeenten gebruikelijk was en in andere niet of nauwelijks voorkwam.¹²

In het laatste oorlogsjaar namen de belastingsschulden toe, doordat veel oorlogskopers, vaak NSB'ers of Duitsers, de stad verlieten. Ook verlieten de administratie en het bestuur steeds minder geordend. In de meeste gevallen werd deze belasting bij teruggave van het eigendom meegenomen in de eindafrekening tussen de oorspronkelijke eigenaar (of zijn nabestaanden) en de oorlogskoper.

Van naheffingen en boetes was vooral sprake als het onteigende pand niet was verkocht, maar in handen was gebleven van de ANBO of een andere beheerder. Dat gebeurde terwijl zo'n gemeente wist dat de geadresseerde van deze naheffingsaanslag ondergedoken gezeten had of gedeporteerd was naar een concentratiekamp.

Drie stappen

Omdat dit gaat over patronen in de (in)formele bestuurspraktijk – en niet om uitzonderlijke bestuurlijke besluiten zoals bij de aankoop van panden – was onze aanpak anders opgebouwd. De reconstructie van politieke besluitvorming was daarom pas de tweede stap, na het onderzoek naar de vraag of er formeel rechtsherstel had plaatsgevonden.

Ook het onderzoek naar rechtsherstel gebeurde in drie stappen, met verschillende bronnen:

1. Het kadaster en de dossiers van de afdeling Onroerende Goederen van de Raad voor het Rechtsherstel combineerden we, om zo te achterhalen of rechtsherstel voor alle onteigende panden had plaatsgevonden.
2. De reconstructie van besluitvorming rondom gemeentelijke heffingen in notulen, jaarberichten en besluitenlijsten van de gemeenteraad. Voor de naoorlogse periode zochten we naar besluiten om naheffingen of boetes

op te leggen bij rechtsherstel, of deze heffingen juist kwijt te schelden voor bepaalde groepen burgers.

3. Onderzoek naar dossiers van de afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel. In veel van deze procedures ging het (ook) om belastingheffingen. Daardoor was de gemeente eventueel partij in deze uiteenzettingen.

We namen een steekproef van de transacties in de Verkaufsbücher. Via de naam van de ontrechte Joodse eigenaar in de NBI-dossiers reconstrueerden we of bij deze panden sprake is geweest van gemeentelijke belastingen bij het rechtsherstel.

Deze methode functioneerde slechts in een deel van de gevallen. Soms was het NBI-dossier niet vindbaar. Soms had de eigenaar, of hadden zijn nabestaanden geen verzoek om rechtsherstel ingediend. Niet zelden bevatte het dossier ook niet de gezochte informatie, omdat de zaak voor het NBI afgehandeld was met het akkoord tussen eigenaar en oorlogskoper. De exacte inhoud van het akkoord is lang niet altijd vastgelegd.

De aanname was dat de gemeente na de bevrijding consequent handelde en wel of geen openstaande belastingaanslagen over de (laatste) oorlogsjaren inde. Een aantal onteigende panden die niet als verkocht in de Verkaufsbücher opgenomen zijn, hebben we op dezelfde manier onderzocht. In beide gevallen was het geen aselechte steekproef, maar zochten we factoren die van invloed op het al dan niet doorzetten van belastingnaheffing konden zijn geweest: bijvoorbeeld leegstand of verhuur.

Zulke panden buiten de Verkaufsbücher vonden we in het kadaster als ander vastgoedbezit van oorspronkelijke eigenaren van een pand uit de Verkaufsbücher of uit de adressen in het Joods Monument (al waren dat meestal huurpanden). Of uit lijsten met onteigende Joodse panden die sommige gemeenten opstelden in de oorlog en soortgelijke overzichten van de Raad voor het Rechtsherstel.

Als tweede stap bestudeerden we de verslagen van de gemeenteraad en het college van B en W van de eerste jaren na de bevrijding. Begrotingen van de gemeente lieten zien welke vastgoedgerelateerde belastingen in de gemeente geheven werden in die tijd. Gebruikelijk waren zogenaamde straat- of weg(en) belasting, soms apart rioolbelasting en een verzekeringspremie voor brand en **molest**.

De aanname was dat deze verslagen informatie bevatten over de praktijk van de belastingheffing en eventueel besluiten om die wel of niet door te zetten. Voorwaarde is dan wel dat deze naheffingen politiek of publiek omstreden waren. Een factor van onzekerheid bij deze aanpak was dat het opleggen van heffingen conform de geldende regels geen weerslag hoefde te vinden in de notulen van de raad. Er werd immers geen politiek besluit genomen. Omgekeerd kan men in de praktijk zijn afgeweken van de regels.

Schade ontstaan door moedwil van derden, in dit geval: oorlogshandelingen.

Naast NBI-dossiers bevat het Nationaal Archief nog een relevante bron. In gevallen waarin geen minnelijke schikking tot stand kwam tussen onteigende en oorlogskoper, werd de kwestie voorgelegd aan de afdeling Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel. Deze conflicten gingen (ook) om openstaande belastingaanslagen of boetes. Voor provinciesteden waarin slechts ongeveer 1 procent van de Nederlandse bevolking woonde, was de trefkans in deze dossiers niet hoog. Wel waren de resultaten mogelijk betekenisvol voor de houding van de gemeente.

Uitvoerende archieven van de gemeentelijke diensten van destijds en de belastinginning zouden kunnen dienen als aanvullende bron en vervolgstap, met aanslagen per huiseigenaar. Deze stap is bewerkelijk en geeft in het beste geval de gemeentelijke kant weer van de NBI-archieven, inclusief eventuele correspondentie over naheffingen bij rechtsherstel. Deze administraties zijn omvangrijk, niet gericht op onze vraag of door opschoning van archieven niet meer beschikbaar.

Deze methode met drie stappen en verschillende bronnen garandeert betrouwbare resultaten. Toch kan het gebeuren dat we een uitzondering hebben gemist. Onderhandse regelingen bijvoorbeeld, hebben per definitie geen sporen nagelaten in de archieven.

Omdat onze onderzoeksvraag vooral gaat over het gemeentelijke beleid rondom naheffingen, zijn deze onregelmatigheden van ondergeschikt belang, tenzij uit het onderzoek zou blijken dat van enig beleid geen sprake was. Volledige zekerheid – binnen de beperkingen van het overgeleverde historische materiaal – is alleen te verkrijgen door van alle Joodse inwoners hun woon-situatie na te gaan en voor alle onteigende panden de volledige rechtsherstelprocedure te reconstrueren.

Noten

- ¹ Gerard Aalders, *Roof: de ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog* (Den Haag: SDU Uitgevers, 1999); Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel*.
- ² W.J.E. van der Werf, 'De oorlogsjaren en de wederopbouwperiode', in *Behoeden en vergoeden. Een geschiedenis van 175 jaar Onteigeningswet*, onder redactie van J.A.M.A. Sluysmans en J.S. Procee (Den Haag: VvOR, 2016), 109–31.
- ³ Veraart, *Ontrechting en rechtsherstel*; Haan, 'Het einde van de naoorlogse geschiedenis'.
- ⁴ Informatie van Peter Donker.
- ⁵ NA, 2.09.16 Inventaris van het dossierarchief van het Nederlandse Beheersinstituut (NBI), en van de in beslag genomen administraties, 1945-1967, 532.1- 532.7, 536.1-536.9 Verkauftbücher van de Niederlandische Grundstücksverwaltung.
- ⁶ Maarten-Jan Vos en Serge ter Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd Joods onroerend goed: inzicht in een administratief proces* (Amsterdam: Boom, 2013); NA, 2.11.08.01 Inventaris van het archief van de Directie van de Landbouw: Afdeling Grond- en Pachtzaken, (1906) 1935-1964; Joods Cultureel Kwartier, 'Database Joodse landbouwgronden'.
- ⁷ NA, 2.11.08.01, Inventaris van het archief van de Directie van de Landbouw: Afdeling Grond- en Pachtzaken, (1906) 1935-1964 en de Stichting Pachtbureau van Noord-Branbant, 1938-1941; Serge ter Braake, 'Joodse eigenaars van landbouwgronden. De geschiedenis van een gedwongen verkoop', Joods Monument; Vos en Braake, *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog*. Niet duidelijk is hoe volledig deze inventarisatie is. Ook in de Verkauftbücher werden soms onbebouwde percelen of weilanden geregistreerd.
- ⁸ NA, 2.09.09 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR), 1945-1952 (1983); Romijn, *Snel, streng en rechtvaardig*.
- ⁹ Piersma en Berg, 'Ontrechting en rechtsherstel'.
- ¹⁰ Raymund Schütz, *Kille mist: het notariaat en de erfenis van de oorlog* (Amsterdam: Boom, 2016).
- ¹¹ Blauw, 'Verschil maken? Gemeente, belastingen en rechtsherstel in naoorlogs Utrecht'; 'Nader onderzoek naar de aankoop van onteigend (Joods) vastgoed in de Tweede Wereldoorlog door de voormalige Zaangemeenten' (Zaanstad: Gemeente Zaanstad, 2020).
- ¹² Jacqueline Broese van Groenou, *Erfpacht* (Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020).

4. Onteigeningen

Voor de Duitse inval waren Rijssen en Holten twee zelfstandige, kleine Overijsselse gemeenten. Pas in 2001 zouden ze fuseren. Ook in de jaren dertig was Holten de meer landelijke van beide, met 4.500 inwoners. De gemeentepolitiek in Rijssen en Holten weerspiegelde de (orthodox-)protestantse bevolking. En de NSB kreeg er geen voet aan de grond.

Rijssen had een grotere stedelijke kern, ruim 10.000 inwoners, maar een duidelijk kleinere oppervlakte dan Holten. De economie van beide gemeenten werd sterk bepaald door de landbouw in het ommeland, de textielindustrie en steenfabrieken.

Bij de Duitse inval hadden beide gemeenten geen strategisch belang voor de verdediging van Nederland. Wel blies het Nederlandse leger uit voorzorg de brug over de Regge op. Tijdens de oorlog lanceerde de bezetter in de directe omgeving raketten, en men bouwde er luchtweerafstellingen op. Daarom werden Holten en Rijssen meerdere keren doelwit van geallieerde bomaanvallen. In maart 1945 vielen in Rijssen meerdere burgerslachtoffers door een neergestorte Duitse V1 – een zogenaamde ‘vliegende bom’ om Engelse steden te bestoken – en door Engelse bommen. In ieder geval voor Holten verliep de bevrijding door de Canadezen niet zonder slag of stoot.¹

Joods leven in Rijssen gaat terug tot de achttiende eeuw, al woonden er maar een handvol families. Ze hadden beroepen als slager, handelaar en veehouder. Bovendien vestigden een paar Joodse ondernemers in de omgeving een sigarenfabriek (in Rijssen) en een weverij (in Holten), die ook Joodse arbeiders aantrokken.

Rijssen kende, in tegenstelling tot Holten, sinds de negentiende eeuw een eigen Joodse gemeente. De gemeente had een synagoge met een school aan de Elsenerstraat en een begraafplaats aan de Arend Baarnstraat (en een oudere op De Hagen). Vlak voor de Duitse inval woonden in Rijssen ongeveer 135 Joodse burgers en in Holten 23. Holten had dan ook geen eigen Joodse gemeente, maar wel een synagoge op de hoek Binnenstraat-Smidstraat. De synagoge van Rijssen werd tijdens de bezettingsjaren als opslagplaats gebruikt.

De Joodse inwoners van Rijssen en omgeving zijn tussen november 1942 en april 1943 vrijwel allemaal gedeporteerd. Een paar mensen wisten als onderduiker te overleven. Slechts enkelen keerden terug uit de concentratiekampen. Beide synagogen werden na de oorlog verkocht en de Joodse gemeente in Rijssen werd niet meer opgebouwd.²

Verschillende monumenten in Rijssen-Holten herinneren aan het Joodse leven voor de oorlog en de vervolging tijdens de bezettingsjaren: Stolpersteine, een gevelsteen op de vroegere synagoge aan de Elsenerstraat en een gedenksteen op de Joodse begraafplaats aan de Arend Baanstraat.

Rijssen, Holten en de bezetter

Ruim een jaar na de Duitse inval werd in Rijssen en Holten de gemeenteraad naar huis gestuurd, net zoals dat op andere plekken in Nederland gebeurde. De burgemeester bestuurde vanaf dat moment zonder democratische controle. De wethouders bleven wel aan, maar van een college van B en W was officieel geen sprake meer. Onder de ambtenaren van de gemeenten probeerden sympathisanten van de bezetter en NSB-leden meer invloed te krijgen. Uiteindelijk werden beide vooroorlogse burgemeesters vervangen door een NSB'er. Dat gebeurde pas in 1944, toen het Duitse bewind in de provincie al onder druk stond en zich meer en meer beperkte tot repressie en noodmaatregelen. Naar beide vooroorlogse burgemeesters is een straat vernoemd, zeker ook om te herinneren aan hun moeilijke jaren als oorlogsburgemeester.

Holten heeft een traditie van lang zittende burgemeesters. Baron Van der Borch van Verwolde droeg de ambtsketen maar liefst 36 jaar. Pas met zijn overlijden in januari 1944 werd NSB'er Pieter Jan Drewes benoemd tot waarnemend burgemeester. Na de bevrijding kwam er een paar maanden een andere waarnemer. Daarna werd Willem Henric Enklaar benoemd, die 24 jaar burgemeester zou blijven.³

Antirevolutionair politicus Wijnand Zeeuw was daarentegen pas kort burgemeester van Rijssen toen de oorlog uitbrak. Hij werkte kennelijk net als zijn Holtense collega genoeg mee om tot 1944 in functie te blijven. In oktober van dat jaar dwongen de Duitse instanties hem om af te treden. Dezelfde Pieter Jan Drewes uit Holten werd in oktober 1944 ook waarnemend burgemeester van Rijssen. Na de bevrijding keerde burgemeester Zeeuw na een halfjaar terug.⁴

NSB'ers namen niet alleen in de gemeenten bestuursfuncties over, maar ook op provinciaal niveau. Commissaris der Provincie in Zwolle was de katholieke baron Van Voorst tot Voorst, een adellijke oudgediende. Al in augustus 1941 verving de bezetter hem door NSB'er jonkheer Von Bönninghausen. Later nam procureur-generaal Wilhelmus de Rijke de functie over. Hij was al ver voor de oorlog politiek actief voor de NSB.

Ontrechting en onteigening

De Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV), een van de Duitse 'doorverkooporganisaties', nam doelgericht Joodse panden in beheer en verkocht ze door waar mogelijk. Intussen vorderde de Duitse Wehrmacht panden voor eigen gebruik. Dat gebeurde meestal al meteen na de inval, uit militaire overwegingen; om soldaten in te kwartieren of voor opslag. Hierbij maakte men geen onderscheid tussen Joods en niet-Joods eigendom. Via de gemeente betaalde de Wehrmacht een kleine vergoeding aan de eigenaar. Als die eigenaar Joods was, en dus onder beheer werd gesteld en gedeporteerd,

ging die vergoeding vanaf dat moment naar de beheerinstelling. In Rijssen en Holten is geen van de Joodse panden gevorderd, maar ze zijn later wel onteigend.

In de eerste fase van de bezetting probeerden de nazi's vooral om Nederlanders voor hun ideologie te winnen. Toch nam de bezetter in die tijd de eerste maatregelen om Joodse burgers te ontrechten – vanuit de antisemitische ideologie en uit winstbejag. De uitsluiting van Joodse burgers uit het openbare en economische leven was een belangrijk onderdeel van de ontrechting.

Ambtenaren moesten een Ariërverklaring tekenen en Joodse ambtenaren werden in februari 1941 ontslagen. In elke gemeente moesten Joodse inwoners bij het bevolkingsregister apart ingeschreven worden en vanaf mei 1942 moesten zij in het openbaar de Jodenster dragen. In 1941 namen de razzia's in heel Nederland toe. Halverwege 1942 begonnen de deportaties naar concentratiekampen. In Holten werden leden van de familie Pagrach in de beginjaren van de bezetting verwijderd als bestuurders van bijvoorbeeld een raadscommissie en het Groene Kruis.⁵

Na het ontslag van Joodse ambtenaren volgden snel maatregelen van economische ontrechting. Joodse landeigenaren werden verplicht om hun bezit eerst te registreren bij regionale pachtbureaus, en vervolgens om het voor 1 september 1941 te verkopen aan niet-Joodse gegadigden (Verordening 102/1941). Al in oktober 1940 had de bezetter alle Joodse bedrijven geregistreerd. In Duitse opdracht werden winkels en kleinere ondernemingen opgeheven. Grotere bedrijven werden doorverkocht. De baten gingen eerst naar de Bank voor Nederlandschen Arbeid en, als de opheffing afgerond was, naar de roofbanken **Liro** of de Vermögensverwaltungs- und Renteanstalt (VVRA).

Volgens hetzelfde patroon van registratie en onteigening nam de bezetter vervolgens het vastgoedbezit in het vizier. Joodse burgers moesten per Verordening 154/1941 (augustus 1941) hun onroerend goed en privé aan derden verstrekte hypotheek laten registreren door de NGV.

De NGV stelde voor die grote hoeveelheid vastgoed beheerders aan. Meestal waren dat grotere organisaties, die de opdracht kregen om deze panden te verkopen. De belangrijkste waren in Overijssel de regionale kantoren van Algemeen Nederlandse Beheer van Onroerende Goederen (ANBO). Op zijn beurt benoemde de ANBO per pand een beheerder. Die inde de huur, zorgde voor de instandhouding van het pand en regelde andere praktische zaken.

De beheerder legde weer rekenschap af aan de NGV. Hij had ook het recht om het onteigende pand te verkopen. De verkoopprijs of de opbrengst van verhuur ging naar de roofbanken. Ondertussen betaalde de NGV de ontrechte eigenaar een minimaal maandelijks handgeld om in eerste levensbehoeften te voorzien.

Zodra Joodse eigenaars uit Rijssen en Holten tussen november 1942 en april 1943 gedeporteerd waren, probeerde men deze panden te verkopen. In andere

Een instantie van de bezetter die de naam gebruikte van het Joodse bankhuis Lippmann, Rosenthal en Co. De Liro deed dienst als bewaardepot en verkoopkantoor van geroofd Joods eigendom.

gemeenten gebeurde dat soms zelfs al eerder. Naarmate de oorlog langer duurde, waren kopers en hypotheekverstrekkers minder geneigd om hun vingers te branden aan onteigend Joods vastgoed.

De NGV registreerde elke afgeronde transactie in de Verkaufsbücher. In elke gemeente verkochten beheerders de panden, met medewerking van lokale taxateurs, accountants, makelaarskantoren en notarissen. Vaak hadden beheerders meerdere panden in hun portefeuille.

Archieven voor Rijssen en Holten

Voor elke gemeente zijn bij het onderzoek naar de Joodse onteigeningen een aantal archieven erg belangrijk: de Verkaufsbücher, de nationale archieven van het Nederlands Beheersinstituut (NBI), de Raad voor het Rechtsherstel, het Bureau voor de Goedkeuring en het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging en het kadaster. Per provincie, en vooral per gemeente, is de inhoud van deze archieven erg verschillend.

In het gemeentearchief van Rijssen zitten voor de bezettingsjaren en de eerste vijf jaar na de bevrijding de cruciale notulen van het college van B en W. De gemeenteraad kwam niet bijeen van 1941 tot 1945. Vanaf een paar maanden na de bevrijding zijn de notulen in het archief te vinden, als bron voor het handelen van de gemeente in het proces van rechtsherstel en bejegening van Joodse overlevenden. Ook stukken over de oorlogsburgemeesters en over anti-Joodse maatregelen bestaan zeker niet voor elke gemeente.⁶

Voor Holten bestaat een vergelijkbare rijke erfenis aan bestuurlijke archieven. Voor het onderzoek naar Holten konden we gebruikmaken van notulen van de gemeenteraad, het college van B en W, personeelsdossiers en documenten over maatregelen tegen Joodse inwoners.

Voor een kleine gemeente als Holten biedt het gemeentearchief veel nuttig materiaal voor vraagstukken over onteigening. Ook zijn er aparte dossiers over hoe in de gemeente is omgegaan met Joodse burgers tijdens de bezetting. Na de oorlog werd deze informatie in aparte dossiers verzameld. Ook voor bepaalde adressen waren aparte dossiers.

Om te beginnen zijn er de notulen van de gemeenteraad (met het gat tussen 1941 en 1945) en voor B en W de agenda's en besluitenlijsten voor de hele jaren veertig. Daarnaast bestaan er uitgebreide dossiers over aan- en verkopen of huren van vastgoed door de gemeente, voordering van goederen en vastgoed door de bezetter.

Uit de archieven van de gemeentediensten zijn de registraties van Joodse inwoners door de burgerlijke stand belangrijk. Ook is er een dossier dat de gemeente rond 1960 heeft verzameld, waarin informatie staat over kwesties met Joodse inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog.⁷

Als controle op eventuele gemeentelijke aankoop(voornemens) was het archief van de provincie bij het Historisch Centrum Overijssel (nu: Collectie Overijssel)

in Zwolle belangrijk. De Commissaris der Provincie moest namelijk elke aankoop van onroerend goed door een gemeente goedkeuren. In de archiefbestanden van de Commissaris der Provincie en Gedeputeerde Staten in Zwolle zorgen de registers op de besluiten van de commissaris en correspondentieregisters voor belangrijke aanvullende informatie. Bovendien werd per gemeente een dossier bijgehouden met aan- en verkopen van grond en vastgoed.⁸

Joodse inwoners en vastgoed

In beide gemeenten woonden tot de deportaties van 1942-1943 maar enkele tientallen Joodse burgers. De precieze aantallen hangen af van de vraag of je alleen de leden van de Joodse gemeente meetelt, of iedereen van Joodse komaf. De nazi's hanteerden bij hun vervolgingsbeleid racistische categorieën als 'half- en voljoods'.

We wilden een zo volledig mogelijk overzicht opstellen van Joodse ingezetenen en hun vastgoedbezit. Daarvoor gebruikten we drie bronnen. De gegevens over onteigende en doorverkochte panden en hun rechtmatige eigenaren uit de Verkaufsbücher vulden we aan met personen en adressen uit het **Joods Monument**. De in het Joods Monument aangegeven woonadressen uit 1941-1942 zijn meestal de laatste adressen waar mensen woonden voor hun deportatie. Maar degenen die onderduik of concentratiekamp overleefden, ontbreken. Ook panden waar Joodse eigenaren niet zelf woonden, vallen buiten deze lijst. Andersom gaat het bij veel woonadressen om Joodse huurders. Een derde bron zijn de lijsten met Joodse inwoners en 'Jodenhuizen' uit het bevolkingsregister. De gemeente stelde die lijsten in de oorlog op in opdracht van de bezetter, in de aanloop naar onteigening en deportatie.

Een online monument voor alle slachtoffers van de Jodenvervolgung, met beeldmateriaal en levensverhalen.

In de Verkaufsbücher staan voor Holten 10 transacties, met in totaal 12 panden. Op twee na allemaal lagen die panden allemaal aan de Dorpstraat. Het Joods Monument noemt voor Holten 36 personen die vanuit hier gedeporteerd werden en de oorlog niet overleefden, maar onzekerheid bestaat over het precieze aantal Joodse inwoners van Holten net voor de bezetting. De familienamen Smeer, Gazan en Pagrach komen in dit tragische overzicht vaak voor.

Voor Rijssen gaat het om 108 personen – veel van hen kwamen uit de families De Lange, Pagrach en Spanjar. In dit dorp bezaten Joodse burgers 9 panden en één grondstuk in de bebouwde kom, in evenveel transacties in de Verkaufsbücher. De aantallen slachtoffers die wel in een van beide gemeenten geboren waren, maar niet van daaruit gedeporteerd werden, is nog groter: 124 voor Rijssen en 54 voor Holten.

Het grootste deel van de Joodse bevolking woonde in een huurwoning. Van vastgoedgeonteigening was dan geen sprake, maar de inboedels werden wel geroofd. Andersom bezaten een paar Joodse Rijssenaren en Holtenaren huizen waar ze zelf niet in woonden. Zo wist *Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant* in oktober 1940 te melden dat de marechaussee in Rijssen

ondergebracht zou worden in een pand aan de Grotestraat, dat voor de oorlog bewoond was door de familie Spanjer. Het is onduidelijk of deze familie van huurders ondergedoken was, of was uitgezet.⁹

In andere gemeenten leverde het kadaster nog onbekende panden op die zijn onteigend, maar niet doorverkocht. We vonden zulke panden door te zoeken op de naam van Joodse vastgoedbezitters uit de Verkaufsbücher. Voor Holten en Rijssen vonden we op deze manier ook enkele extra panden van Joodse eigenaren. Hetzelfde gold voor de lijsten die de gemeente voor de bezetter opmaakte van Joodse inwoners en panden. Daar vonden we geen aanvullingen meer op onze lijst verkocht en onverkocht Joods vastgoedbezit. De gemeenten waren allebei klein en in de archieven vonden we geen verrassingen. Dat maakt het heel waarschijnlijk dat we het volledige Joodse bezit aan panden en percelen in beeld hebben.

In Rijssen stamden de Joodse eigenaren op één uitzondering na uit de gemeente zelf. Hetzelfde gold voor de oorlogskopers. G. Hatten en G. Mensink kochten allebei twee panden. De meeste aankopen vonden kort na de deportaties plaats, in de zomer van 1943. Zoals bij een kleine gemeente te verwachten is, zorgde een en dezelfde lokale notaris (notariskantoor L. Bernard in Rijssen) voor de afwikkeling van de meeste doorverkoop door de ANBO. De betaalde prijzen variëren van 450 gulden (voor het onbebouwde grondstuk) tot ruim 10.000 gulden. In de meeste gevallen ging het duidelijk niet om luxe woonhuizen. Vermoedelijk vonden we ook daarom in deze gemeenten geen grote speculanten of oorlogskopers van buiten (zie hoofdstuk 7, tabel 1).

De gegevens uit de Verkaufsbücher suggereren dat het niet moeilijk was om de weinige Joodse panden te verkopen in Rijssen. Ook dat spreekt tegen nog onbekend onteigend vastgoed. De enige kanttekening is dat de (financiële) gegevens in de Verkaufsbücher voor de helft van de panden onvolledig is. In andere gemeenten was dat soms een aanwijzing dat de koop wel al geregistreerd was, maar uiteindelijk toch niet is afgerond.

Ook in Holten begon de doorverkoop van onteigende en ‘in beheer genomen’ panden pas met het einde van de deportaties. In 8 van 10 gevallen kwam de gedupeerde Joodse eigenaar uit de familie Pagrach. De grootste koper van Holten, Wouter Roelof Jager, was in 6 gevallen de koper van Pagrachs onteigende bezit. Niet toevallig was Jager districtsleider van de NSB in Olst, het dorp waar hij ook burgemeester was.

Bij de andere transacties springt Dorpstraat A194 van Jacob Pagrach eruit, omdat hier gemeente Holten koper uit eerste hand was, van de ANBO.¹⁰ Alle transacties gingen over het bureau van de bekende notarissen Teesselink en Nijk.

Voor Dorpstraat A194 tekenden gemeente Holten en de ANBO op 15 mei 1943 de voorlopige koopakte. Dat gebeurde op het kantoor van notaris Teesselink. Het pand werd verkocht voor 2.450 gulden. Volgens de vrijwel volledige gegevens in de Verkaufsbücher meldde de beheerder de transactie op 11 februari 1944 aan de Joodse eigenaar Jacob Pagrach. Maar die was als 70-jarige in mei 1943

al direct bij aankomst in Sobibor vermoord, net als zijn vrouw Lena Pagrach-Berg.¹¹ Op het moment van de koop werd Holten nog bestuurd door de vooroorlogse burgemeester Baron Van der Borch van Verwolde.

Een motief voor deze ene aankoop is niet meteen duidelijk. De prijs was laag, dus het ging niet om een van de betere panden aan de Dorpsstraat. Het is ook niet waarschijnlijk dat dit ene pand aan deze straat nodig was voor gemeentelijke plannen voor stadsvernieuwing en infrastructuur, zoals op andere plekken soms voorkwam.

De handgeschreven leggers in het kadaster – met veel doorgehaalde namen en getallen – kunnen maar beperkt licht in het duister brengen. In 1938 droeg eigenaar Jacob Pagrach een klein deel van zijn bezit over aan de gemeente, voor een verbreding van het trottoir. Zoiets gebeurde wel vaker.

De notulen van een gemeenteraadsvergadering uit 1947 kunnen een paar vraagtekens wegnemen. De aanneming was toen al dat Jacob Pagrach in een concentratiekamp omgekomen was. In 1947 meldde zoon en erfgenaam S.J. Pagrach zich, met het verzoek om eigenaar te worden van het pand. Burgemeester Enklaar achterhaalde dat zijn voorganger het pand in 1943 aankocht omdat het niet achter de rooilijn van de Dorpsstraat lag. De gemeente was bereid om het pand af te staan, tegen betaling van de hypotheek en de kosten die zij had gemaakt. Maar raadslid Wansink was van mening dat 'het een onrechtmatige koop is geweest'. Dit wordt in de vergadering niet tegengesproken.

De gemeente ging ervan uit dat het verzoek van de zoon redelijk was, en besloot het pand onderhands te verkopen, voor iets meer dan de koopsom uit 1943. Daarbij bepaalde men dat de woning 'bij herstel of bij afbraak ... in den rooilijn wordt teruggebracht'. Kortom, het motief van de burgemeester in 1943 was zowel stedenbouwkundig als financieel. Men wilde de hypotheek die in 1933 aan Jacob Pagrach verleend was, zeker stellen. Pikant detail is dat drie van de aanwezige raadsleden zelf als notaris of koper bij zulke transacties met de bezetter betrokken waren geweest: G.J. Aaftink, M. Teeselink en J.A. Wegstapel.¹²

In Holten en Rijssen werden relatief veel percelen landbouwgrond – acht stuks – gedwongen verkocht door de Joodse eigenaren (zie hoofdstuk 7, tabel 2). De meeste percelen waren van de bekende lokale Joodse families Pagrach en Spanjar. Alle transacties werden in 1942 afgerond en de kopers woonden zelf ook in Holten en Rijssen. In één geval pachtte de koper het weiland al. Dat gebeurde in andere gemeenten vaker. In de andere gevallen had de Joodse eigenaar het land zelf in gebruik gehad, vaak als veehandelaar.

Afhankelijk van de oppervlakte van het grasland betaalden kopers een paar honderd tot duizenden guldens. Anders dan bij het huizenbezit controleerde men bij de gedwongen verkoop van landbouwgrond of de verkoopprijs niet te laag was. De koopsom zou als vermogen van het Joodse slachtoffer immers niet lang daarna verdwijnen in de boeken van de roofbank Liro.¹³

Noten

- ¹ Hols, Martin J.G., en Herman J. Steunenbergh. *Holten in oorlogstijd: kroniek van Holten gedurende de jaren van de Tweede Wereldoorlog*. Holten: M.J.G. Hols & H.J. Steunenbergh, 1984.
- ² Joods Cultureel Kwartier; Dick Houwaart, *De laatste jaren: joden in Oost-Nederland, 1875-2010* (Elburg: Uitgeverij Ipenburg, 2010).
- ³ Genealogie Rijssen, 'Burgemeesters'.
- ⁴ Erfgoed Rijssen-Holten;
- ⁵ *Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant* (24 dec. 1940 en 30 april 1942).
- ⁶ Gemeentearchief Rijssen (GA-R), 1.24.4. 'College van B en W'; 1.24.5 'Burgemeester'; 3.9.4. 'Maatregelen ten aanzien van Nederlanders en vreemdelingen'.
- ⁷ Gemeentearchief Holten (GA-H), Inventaris archief van de gemeente Holten (1885) 1938-2000 (2003); GA-H, 693, Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1941-1960.
- ⁸ Collectie Overijssel (CO), 0025, Provinciaal bestuur van Overijssel. Archief van de Gedeputeerde Staten; 0025.2, Provinciaal bestuur van Overijssel. Archief van de commissaris van de koningin.
- ⁹ *Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant* (12 okt. 1940).
- ¹⁰ Joods Monument, nr. 132532; Verkaufsbücher, Laufnr. 4708; Henk J. van Baalen, *Joods leven te Deventer en omstreken* (Deventer: Van Baalen, 2007).
- ¹¹ Joods Monument, nrs. 132532 en 132531.
- ¹² GA-H, 2-3, Notulen van de gemeenteraad, 1936-1949, gemeenteraad (24 feb. 1947); CABR 87115 (PRA Apeldoorn, dossier 3981), Jan Wegstapel.
- ¹³ Vos en Braake, *Rechtssherstel na de Tweede Wereldoorlog*.

5. Rechtsherstel

De bevrijding van Holten op 8 april 1945 volgde na hevige gevechten in de omgeving. Die omgeving, met de Holterberg, was voor de geallieerden van strategisch belang omdat de bezetter hier verdedigingslinies en aanvoerlijnen had opgebouwd. Bij de bevrijding door de Canadezen stak de bezetter veel boerderijen in het buitengebied in brand. Ook strategische uitzichtpunten in het dorp zelf, zoals een kerktoren en een molen, gingen in vlammen op. De bevrijding van Rijssen de dag daarna verliep makkelijker, want de meeste bezetters waren al in oostelijke richting gevlucht.¹

Maar een paar vooroorlogse Joodse burgers van Rijssen en Holten keerden terug naar de dorpen. De Joodse gemeente van Rijssen werd niet hersteld en de beide synagogen werden verkocht.²

De tijdelijke gemeenteraad van Holten kwam na de bevrijding voor het eerst samen op 20 november 1945. Bijna elk agendapunt ging over een gemeentelijke crisis: woningnood, gemeentefinanciën, zuiveringen van bestuurders en ambtenaren, administratieve achterstanden en de oorlogsschade aan de infrastructuur. In deze vergadering, en in de openingsrede van waarnemend burgemeester Enklaar, komen Joodse burgers niet voor.³

Teruggaaf en rechtsherstel

Rechtsherstel was een zaak van de nationale overheid. De gemeente speelde daarin geen rol van betekenis. Al in ballingschap in Londen had de Nederlandse regering gewaarschuwd dat het kopen van onteigend Joods vastgoed niet geaccepteerd zou worden. In **KB E93 Bezettingsmaatregelen** en **E100 Herstel Rechtsverkeer** (september 1944) werd vastgelegd dat de situatie van vóór de Duitse onteigeningen hersteld moest worden. De Raad voor het Rechtsherstel en het Nederlands Beheersinstituut (NBI) stelden na de bevrijding dossiers samen uit de achtergebleven Duitse administraties. Het NBI beheerde het vermogen en het vastgoed van (onder andere) ‘vermiste’ Joodse Nederlanders.

Tijdens de oorlog uitgevaardigde Duitse verordeningen werden met deze koninklijke besluiten ongedaan gemaakt, waardoor onder meer de koopovereenkomsten van Joods onteigend bezit nietig werden verklaard.

Het uitgangspunt van dit principe van rechtsherstel was dat de verkoop van een Joods pand terug werd gedraaid. Die situatie van vóór het moment van onteigening werd zo hersteld. Rechtsherstel betekende voor de oorspronkelijke eigenaar herstel van het eigendomsrecht op het pand – niet meer en niet minder dan dat. Een hypotheek die destijds met de verkoop was afgelost, werd bijvoorbeeld hersteld. Ook voor de oorlogskoper werd de koop ongedaan gemaakt, maar ook hij mocht door de nietigverklaring van zijn oorlogskoop niet benadeeld worden. Hij kreeg bijvoorbeeld van de oorspronkelijke eigenaar het bedrag terug waarmee hij diens hypotheek bij de koop had afgelost.

Met deze juridische maatregel werd de tijd teruggedraaid naar de situatie voor de onteigening. Minder simpel was de afwikkeling van de gevolgen uit de tijd daarna. De Joodse onteigende was inkomsten misgelopen uit een pand dat met terugwerkende kracht zijn bezit was gebleven – denk bijvoorbeeld aan huuropbrengsten. De oorlogskoper had het pand in die tijd onderhouden en er belasting en verzekeringspremies over betaald, terwijl het met terugwerkende kracht niet van hem was geweest. Met hulp van de Raad en het NBI stelden de partijen boekhoudkundige eindafrekeningen op van kosten en baten. Dat gebeurde meestal met een zogenaamde minnelijke schikking tussen onteigende en oorlogskoper (of hun beheerders), en soms na een rechtsstrijd.

Tegelijkertijd moesten deze instanties in de vele gevallen dat de onteigende niet terugkeerde, bevestigd krijgen dat deze persoon in een concentratiekamp was vermoord. Vervolgens moesten ze eventuele nabestaanden en recht-hebbenden opsporen, maar ook die leefden vaak niet meer.

Om vast te stellen of rechtsherstel heeft plaatsgevonden voor ondergedoken en gedeporteerde Joden of hun nabestaanden, gebruikten we een aantal nationale archieven. Maar de eerste en makkelijkste weg was die naar het kadaster. Rechtsherstel – in de zin van teruggaaf van eigendomsrechten – bestaat pas als de overdracht in het kadaster geregistreerd is. Vaak is zelfs als kanttekening in het kadaster opgeschreven dat het ging om een overdracht rechtsherstel onder E100. Dat maakte ons onderzoek naar deze panden een stuk makkelijker.

Voor minder simpele gevallen van rechtsherstel van de Duitse onteigening bieden de dossiers van het NBI en de Raad voor het Rechtsherstel uitkomst. In de dossiers zitten de minnelijke schikkingen en procesakten van de Raad voor het Rechtsherstel, als de partijen het niet eens werden zonder tussenkomst van een rechter.

Soms blijven toch nog vragen en raadsels over. Er is dan geen duidelijk bewijs dat rechtsherstel heeft plaatsgevonden, of de archiefstukken spreken elkaar tegen. Dat is op zich niet vreemd of verdacht, als je bedenkt hoeveel documenten verloren zijn gegaan en hoe groot de bestuurlijke desorganisatie was.

Net als op andere plekken in Nederland duurde het proces van rechtsherstel van de Duitse onteigeningen – voor Joodse burgers en hun nabestaanden – ook in Rijssen en Holten jaren. De dood van de oorspronkelijke eigenaar werd vaak pas eind jaren veertig bevestigd. Daarmee begon de moeizame zoektocht naar overlevende familieleden.

Doorgaans vond voor de onteigende panden in Rijssen officieel rechtsherstel plaats via het NBI. Volgens het kadaster gebeurde dit meestal in 1947 of 1948, in één geval zelfs al in 1946. In vergelijking met andere Nederlandse gemeenten is dat relatief snel.

Het is onduidelijk waarom dit in Holten gemiddeld een paar jaar jaren langer duurde. Officieel rechtsherstel vond hier pas plaats in de periode van 1950 tot 1954.

In Rijssen hebben we voor drie panden geen kadastraal bewijs voor rechtsherstel kunnen vinden, omdat we er niet in geslaagd zijn om het kadaster-nummer en het leggerartikel terug te vinden. Maar dat is in de eerste plaats een archief-technisch probleem, en geen aanwijzing dat rechtsherstel niet plaatsgevonden zou hebben (zie hoofdstuk 7, tabel 1).

Een aantal NBI-dossiers en het gemeentearchief geven een beeld van de naoorlogse gebeurtenissen rondom verschillende onteigende panden in beide gemeenten.

In 1949 besloot gemeente Rijssen het pand Haarstraat 115 te kopen. De Joodse eigenaar, Abraham Pagrach, was in de oorlog door de bezetter vermoord. Zijn vermogen werd beheerd door het NBI, ook omdat zijn zoon (en erfgenaam) Mozes op het moment van de koop in Indië diende als soldaat. De gemeente wilde het pand kopen om de toegang tot de Weijerdesteeg breder te maken. Dit was dus geen oorlogskoop, maar het NBI had wél de rol van beheerder.⁴

De **Beauftragte** van de bezetter in Overijssel, Wouter Roelof Jager – die aan het einde van de oorlog bovendien waarnemend burgemeester van Enschede was geweest – had acht panden gekocht. Zeven daarvan lagen in Holten. Jager had de panden weten te kopen van de ANBO voor ongeveer 60 procent van de taxatiewaarde. Na de oorlog werd hij als NSB'er en collaborateur onder beheer gesteld. In 1949 wees een notaris het NBI erop dat voor deze panden nog rechtsherstel moest plaatsvinden. Kennelijk ondernam het NBI actie, want in 1950 en 1951 werd rechtsherstel en teruggaaf genoteerd in het kadaster, tenminste voor de panden die we hebben kunnen terugvinden.⁵

De toezichthouder die door de bezetter benoemd werd bij het provinciebestuur en in elk van de grote steden.

Ook de collaborateur en architect Godfried Hatten werd na de bevrijding onder beheer gesteld. Een notaris beheerde zijn drie Joodse panden voor het NBI. Het was iedereen duidelijk dat rechtsherstel moest plaatsvinden, maar het NBI had moeite om het vermogen en de huurinkomsten van Hatten te ontwarren. Dat weerhield Hatten er niet van om na de opheffing van het beheer in 1948 zijn beklag te doen over verdwenen inboedel, het onderhoud van de panden en kosten die de beheerder had gemaakt. Uiteindelijk zijn alle drie de panden teruggegeven aan de nabestaanden van de Joodse onteigende. Soms gebeurde dit al voor de opheffing van het beheer voor de oorlogskoper, soms erna.⁶

Speciale aandacht verdient pand Oranjestraat 19/21 van Jacob Pagrach, dat gemeente Holten kocht tijdens de oorlog. We vertelden al over het lot van deze Joodse inwoners: Jacob was in de oorlog vermoord, net als zijn vrouw Lena. Het NBI stelde eind 1945 hun zoon Samuel Jacob Pagrach als beheerder aan, omdat hij vermoedelijk de enige erfgenaam was. Ook Samuels broer en zus waren tijdens de bezetting naar Duitsland afgevoerd en sindsdien spoorloos. In 1951 besloot het NBI het bewind op te heffen, omdat de dood van beide ouders bevestigd was.

Gemeenten Holten besloot na de bevrijding om het pand onderhands terug te verkopen aan Samuel, die in eerste instantie tot deze deal bereid leek. Dit besluit dateert van februari 1947. Anderhalf jaar later, in augustus 1948, was de koopakte nog niet getekend. Uit de dossiers blijkt dat de erfgenaam had besloten om zijn recht via het NBI te halen, en het aanbod van een ondershandse verkoop af te slaan. Hoewel een notaris al in september 1947 een minnelijke schikking voor teruggaaf opstelde, duurde het tot maart 1954 voordat beide partijen de akte tekenden. De koop uit 1943 werd nietig verklaard en men stelde een eindafrekening op van kosten en baten voor het verwaarloosde pand.⁷

Rechtsherstel van landbouwgrond

Net als in andere gemeenten verliep ook in Rijssen en Holten het rechtsherstel voor landbouwgrond makkelijker en sneller dan dat voor vastgoedbezit. Een huis als dak boven het hoofd was voor veel nabestaanden en teruggekeerden meteen na de bevrijding dringender dan een stuk landbouwgrond. De meesten van hen waren ook niet van plan om zelf veehouder of slager te worden. Bovendien waren de stukken landbouwgrond in 1941 weliswaar onder dwang verkocht, maar meestal wel voor een redelijke prijs.

Uit het kadaster blijkt dat in 7 van 8 van deze gevallen in 1946 of 1947 rechtsherstel heeft plaatsgevonden. In drie gevallen is met zoveel woorden aangegeven dat de aankoop uit de oorlog ongedaan is gemaakt. Daaruit lijkt te volgen dat in de andere gevallen geen teruggaaf heeft plaatsgevonden, maar een minnelijke schikking. Zo'n schikking was voor een stuk grond makkelijker dan voor een huis, omdat de partijen geen onderhoudskosten, huurinkomsten of belastingaanslagen hoefden te verrekenen.

Alleen over het landbezit van Abraham Berg biedt het kadaster geen duidelijke gegevens voor een reconstructie. Of voor de uiteindelijke verkoop in 1960 rechtsherstel heeft plaatsgevonden, blijft onzeker.⁸

Gemeentebelastingen en naheffingen

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog gingen de meeste belastinginkomsten naar de nationale overheid. Gemeenten hieven alleen straat- of wegenbelasting en rioolbelasting op wooneigendom, en honden- of vermakelijkheidsbelasting. In sommige gemeenten was sprake van erfpacht of een zogenaamd 'opgeld' op sommige nationale belastingen.

Straatbelasting en erfpacht speelden een grotere rol in het onderzoek naar Joods vastgoed voor grote gemeenten in de Randstad. Vooral in Amsterdam en Den Haag blijkt dat de gemeente na de oorlog zonder enige schroom naheffingen deed en boetes opgelegde aan Joodse eigenaren die in hun rechten waren hersteld. Joodse inwoners moesten dus alsnog belasting betalen over de jaren dat ze in onderduik of concentratiekampen hadden gezeten.⁹

Onderzoek buiten de Randstad, voor gemeenten met veel kleinere aantallen Joodse inwoners en huiseigenaren, levert een ander beeld op. Hier is geen spoor te vinden van een actief beleid van naheffingen en boetes. Nog los van morele overwegingen zou dit ook financieel weinig zinvol zijn geweest. Midden in het proces van rechtsherstel en de zoektocht naar nabestaanden door het NBI zou het voor de gemeente niet makkelijk zijn geweest om erachter te komen wie ze een naheffing moest sturen. Voor de meeste panden was de jaarlijkse aanslag ook niet meer dan een paar guldens. En het ging maar om een handvol panden. De achterstallige belastingen waren dan ook te verwaarlozen binnen de gemeentebegroting.

Ook gemeenten Rijssen en Holten passen in dit beeld. De belastingkohieren van de jaren veertig en vijftig zijn volgens de regels van het archiefbeheer al lang vernietigd. Als archiefbronnen gebruikten we daarom begrotingen en jaarrekeningen.¹⁰ Zoals verwacht bevatten deze archiefdossiers geen enkele aanwijzing dat gemeente Rijssen of Holten zelfs maar overwoog om naheffingen voor achterstallige gemeentebelastingen te doen uitgaan voor de specifieke categorie van Joodse onteigenden.

Net als veel gemeenten was ook gemeente Rijssen door de kastekorten in de moeilijke jaren van de wederopbouw gedwongen om de straatbelasting vanaf 1948 te verhogen.¹¹

Alleen al een afweging van kosten en baten zou daartegen spreken. Het ging om niet meer dan enkele tientallen onteigende panden. Bovendien weten we uit andere gemeenten dat het probleem vooral optrad bij onteigende, maar niet verkochte panden. Oorlogskopers hadden er minstens tot 1944 alle belang bij om hun belastingaanslagen te betalen.

Wel komen we de gemeentelijke belastingaanslagen in Rijssen en Holten – net als bij andere gemeenten – tegen in de eindafrekeningen van minnelijke schikkingen met oorlogskopers. De gemeente speelde hierin na de oorlog geen actieve rol. Het was een overeenkomst tussen Joodse onteigende en oorlogskoper, of hun NBI-beheerders.

Noten

- ¹ Gerrit Dannenberg e.a., *Bevrijdingskroniek Rijssen: april 2015, 70 jaar vrij* (Rijssen: Stichting Historisch Oarfgood Riessen, 2015); Roelf Wolterink, *Rijssen en Rijssenaren in de Tweede Wereldoorlog: voor hen die vielen* (2004).
- ² Roelf Wolterink, *200 jaar Joden in Rijssen* (1999).
- ³ GA-H, 2-3, Notulen van de gemeenteraad, 1936-1949, gemeenteraad (20 nov. 1945).
- ⁴ GA-R, 180, Haarstraat 115, 1949.
- ⁵ NBI, inv.nr. 95373 Jager, W.R.
- ⁶ NBI, inv.nr. 83966 Hatten, G.
- ⁷ NBI, inv.nr. 145753 Pagrach, J.; GA-H, 296, Stukken betreffende aan- en verkopen en ruiling, 1943-1958.
- ⁸ Kadaster Holten, F 1735 en F 1734 / 3008.
- ⁹ Robin te Slaa, '*Daar dit een immorele aanslag is: de houding van de gemeente Den Haag tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed 1940-1955*' (Voorburg: De Nieuwe Haagsche, 2017); Hinke Piersma en Jeroen Kemperman, '*De erfpachtkwestie in Amsterdam (1945-1960)*' (Amsterdam: NIOD, 2014); Hinke Piersma en Jeroen Kemperman, *Openstaande rekeningen: de gemeente Amsterdam en de gevolgen van roof en rechtsherstel, 1940-1950* (Amsterdam: Boom, 2015).
- ¹⁰ GA-H, 1864, Jaarrekeningen, 1935-1953; 467-474, Begrotingen, met toelichting en wijzigingen, 1940-1947; 629, Wegen- en rioolbelasting, 1941-1976; GA-R, 946-953, Begrotingen 1940-1949; 1181-1190, Jaarrekeningen 1940-1949.
- ¹¹ Twentsch dagblad en Enschedesche courant (18 nov. 1947).

6. Bejegening

De gemeentediensten en de politie in Rijssen en Holten waren op verschillende manieren betrokken bij de maatregelen van de bezetter, en ook bij de Jodenvervolging. Deze vorm van deels gedwongen collaboratie bestond bijvoorbeeld uit het opstellen van lijsten met inwoners met een of meerdere Joodse voorouders, of het plaatsen van borden 'verboden voor Joden'.

De burgemeester van Rijssen volgde zulke opdrachten nauwkeurig op. De ingeleverde lijsten kloppen met de informatie die we vonden in de archieven, en ze lijken volledig. In één geval stuurde de burgemeester zelfs een bericht naar de bezetter, omdat een Joodse inwoner per ongeluk niet op de lijst stond. Eind april 1943 meldde de burgemeester dat er in zijn gemeente geen Joden meer waren.¹ Na de oorlog liet de oud-burgemeester van Olst, de NSB'er jonkheer Coenen van de Oosterhoff optekenen dat zijn collega in Rijssen (Zeeuw) het nationaal-socialisme bestreden had en iedere nationaal-socialist gehaat had. Hij gaf tenminste toe burgemeester Zeeuw in dergelijke bewoordingen bij de NSDAP zwartgemaakt te hebben. Deze bekentenis en het waarheidsgehalte van de uitspraak zelf kunnen niet gecontroleerd worden.²

De gemeente zorgde ook voor de ontruiming van onteigende panden en verlaten Joodse huurwoningen. Ook zamelde ze fietsen en radio's in. De kosten voor deze diensten probeerde de gemeente te verhalen op de nationale overheid of de bezettingsinstanties die de opdracht hadden gegeven. In Rijssen en Holten waren deze kosten laag.³

Net als andere burgemeesters kreeg ook de burgemeester van Rijssen regelmatig de vraag van een lokale NSB'er of die een 'jodenwoning' kon betrekken. In Rijssen was het antwoord stevast dat de burgemeester niet belast was met de verhuur van jodenwoningen.⁴ Zo vroeg een NSB-vertegenwoordiger de burgemeester om een woning in Rijssen ter beschikking te stellen aan een partijlid. In een ander geval werd de burgemeester door de ANBO op de vingers getikt: geëvacueerde Nederlanders zouden een Joodse woning bewonen die deze roofoorganisatie beheerde, maar geen huur betalen. Kennelijk namen de geëvacueerden aan dat de gemeente hen deze woning had toegewezen.⁵

Ook in Holten voldeed de burgemeester nauwgezet en volledig aan de Duitse verzoeken om lijsten met Joodse inwoners, winkels en panden. Net als in Rijssen leverden de diensten een bijdrage aan de ontruiming van panden en de opslag van inboedels. De burgemeester speelde een zeker rol in de toewijzing van leegstaande Joodse woningen. Al viel dit eigenlijk binnen de beheers-opdracht van de ANBO.⁶

Het algemene beeld in beide gemeenten is dat zij gedienstig meewerkten, met maar een paar incidenten waar een burgemeester zich afzijdig hield of verklaarde dat hij niet bevoegd was. Een weging van deze collaboratie in de context van die tijd wordt moeilijker gemaakt door de vraag hoeveel ruimte er

voor de burgemeester in oorlogstijd was om eigen keuzes te maken. Als hij te opzichtig tegenwerkte, kon hij immers worden afgezet en dan had hij helemaal geen invloed meer om wandaden te voorkomen.

Nederlandse burgemeesters uit de bezettingstijd werden na de bevrijding in het kader van de zuivering van het bestuur een halfjaar op non-actief gesteld. Ze moesten verantwoording afleggen over hun handelen als 'burgemeester in oorlogstijd'. Dat gold ook voor Wijnand Zeeuw die bij de Duitse inval burgemeester van Rijssen was. Zijn collega van Holten, baron van der Borch van Verwolde, was in 1944 gestorven. En voor de NSB'er Pieter Jan Drewes, die in het laatste oorlogsjaar burgemeester van Holten en waarnemend burgemeester van Rijssen was. Pieter Jan Drewes was na Wijnand Zeeuw ook burgemeester van Rijssen geweest en was in die tijd actief NSB-lid.

Uitzonderlijk voor burgemeesters in het oosten van het land is dat het procesdossier van Pieter Jan Drewes niet alleen gaat over zijn partijlidmaatschap en bestuurlijke collaboratie, maar ook over zijn actieve betrokkenheid bij anti-Joodse maatregelen. Hij zou de vijand geholpen hebben om het lokale verzet te breken en 'het Joodse ras te vernietigen'. Uiteindelijk belandde zijn zaak voor de Bijzondere Raad van Cassatie en werd Pieter Jan Drewes veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf.⁷

Volgens zijn dossier bij de Bijzondere Rechtspleging was ook bij Wijnand Zeeuw deel van zijn collaboratie dat hij Joodse burgers liet opsporen met behulp van het *Algemeen Politieblad*. Dat werd de Rijssense familie Spanjar fataal. Aan de andere kant zou Wijnand Zeeuw – als niet-NSB'er – geweigerd hebben om de laatste Joodse inwoners van zijn gemeente te arresteren, ondanks een opdracht daartoe van de Duitse Beauftragte. Bij de zuiveringen bleek dat hij onder lokale NSB'ers te boek had gestaan als vijand van het nationaal-socialisme en zijn aanhangers.⁸

De aandacht voor de Jodenvervolgung in de regionale kranten na de bevrijding levert een tegenstrijdig beeld op. Een korte melding in het *Nieuwsblad voor Salland* uit juli 1945 laat zien dat de massamoord op Joodse Nederlanders bekend was. Maar plaats en omvang van het bericht – twee regels onder klein binnenlands nieuws – wekken nu vooral bevreemding. Twee maanden later is in dezelfde krant plaatsing en woordkeuze anders: 'terreur tegen de Joden' en '80 procent van de Joden door mensonterende terreur omgekomen'.⁹

Noten

- ¹ GA-R, 3809, Maatregelen tegen joodse ingezetenen.
- ² GA-R, 3813, Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen NSB-ers en andere landverraders 1945-1947.
- ³ GA-H, 457, Stukken betreffende declaraties inzake oorlogs- en bezettingsmaatregelen tijdens de Tweede Wereldoorlog van o.a. bomopruiming, politiemaatregelen, splitterboxen, vorderingen (ook door N.B.S. en Militair Gezag) en transporten, 1944-1956.
- ⁴ Zie Gemeentearchief Rijssen nr. 3811.
- ⁵ GA-R, 2069, Stukken betreffende het functioneren van de burgemeester in oorlogstijd 1940-1945; 3811, Inleveren (on)roerend goed.
- ⁶ GA-H, 693, Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1941-1960; 654, Stukken betreffende inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand over Joodse inwoners, waarvan velen in de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd naar concentratiekampen, 1951-1960.
- ⁷ CABR, nr. 745, Pieter Jan Drewes, Bijzondere Raad van Cassatie.
- ⁸ CABR, ZA (2.04.67) inv.nr. 32084. GA-R, 3813, Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen NSB-ers en andere landverraders 1945-1947.
- ⁹ Nieuwsblad voor Salland (4 juli 1945 en 26 sept. 1945).

7. Bijlagen

Tabel 1: Onteigening en rechtsherstel Rijssen-Holten: vastgoed

Adres	Kadastraal nr / leggerartikel	Verkaufs-bücher Laufnr.	Eigenaar	Oorlogskoper	Rechtsherstel (jaar)
Rijssen					
Boompark 25		8239	Levij Anthonie Cohen	N. Bonke-Vlam (1943)	onbekend
Elsenerstraat 48	B 614 + B 2354 / 4857	-	Salomon Spanjar	geen	n.v.t.
Elsenerstraat 72	H 115 / 5502	-	Levie Spanjer Davidszn	geen	n.v.t.
Enterstraat 19 (Oosterhofs Esch)	B 7816 / 6695, F 1357	4445	Benjamin Cohen	Godfried Hatten (1943)	1947
Grootestraat A. 103		7538	L. Cohen	H.J. ten Seldam (1944)	-
Haarstraat 56a/58	F 524 / 6264	6247	David Spanjer	Jhr. Paul Johan Maria Coenen van den Oosterhof (1943)	1947
Haarstraat 97	F 946 / 7286	-	Bernhard van Bingen	geen	n.v.t.
Haarstraat 115	F 939 / 6098	-	Abraham Pagrach	geen	n.v.t.
Huttenwal 32	F 594 / 7320	4559	Mozes van Engel	G. v.d. Berg (1943)	1948
J.H. ter Horststraat (grondstuk)	F 479 / 4857	6616	D. Spanjer-Jacobs, David Spanjar en Sophia Dikker-Spanjar	G.J. Mensink (1943)	1948
Oosterhofweg 31	F 1124 / 6885	-	Samuel Jacob Berg	geen	n.v.t.
Rozengarde 26		7455	Dientje Samuel-de Leeuw	A. Rast (1944)	onbekend
Stationsdwarsweg 41	G 333 / 5783	4764	Levie Spanjar	Godfried Hatten (1943)	1949
Walstraat 11		8146	Gerrit de Lange	G. Mensink (1944)	onbekend
Wierdenschestraat 9	B 8632 / 7907	4735	Rosina Levie	Godfried Hatten (1943)	1948

Adres	Kadastraal nr / leggerartikel	Verkaufs- bücher Laufnr.	Eigenaar	Oorlogskoper	Rechtsherstel (jaar)
<i>Holten</i>					
<i>Burgemeester van der Borchstraat 40</i>	<i>E 2395 / 3513</i>	<i>4453</i>	<i>Meijer Smeer</i>	<i>Jan Willem Kevelam (1943)</i>	<i>geen</i>
<i>Dorpsstraat 187/189</i>	<i>E-- / 3317</i>	<i>4331</i>	<i>Lion Pagrach</i>	<i>Wouter Roelof Jager (1943)</i>	<i>-</i>
<i>Dorpsstraat 227</i>	<i>F 2169 / 3832</i>	<i>4451</i>	<i>Mozes Pagrach</i>	<i>Jan Willem Kevelam en Jan A. Wegstapel (1943)</i>	<i>geen</i>
<i>Dorpsstraat A 194 (Oranjestraat 19/21)</i>	<i>F 2359 / 4385</i>	<i>4708</i>	<i>Jacob Pagrach</i>	<i>Johannes Franciscus van Geenhuizen en Gemeente Holten (1943)</i>	<i>1954</i>
<i>Dorpsstraat A 205</i>	<i>F 2401 / 4589</i>	<i>4330</i>	<i>Benjamin Herman Pagrach</i>	<i>Wouter Roelof Jager (1943)</i>	<i>1951</i>
<i>Dorpsstraat A 206</i>	<i>F 2402 / 4590</i>	<i>4333</i>	<i>Louis Jacob Pagrach</i>	<i>Wouter Roelof Jager (1943)</i>	<i>1951</i>
<i>Dorpsstraat A 215/A 228 (Oranjestraat 59)</i>	<i>F 2254 / 3216</i>	<i>4328</i>	<i>Abraham Pagrach</i>	<i>Wouter Roelof Jager (1943)</i>	<i>1950</i>
<i>Dorpsstraat A 217</i>	<i>E-- / 3317</i>	<i>4332</i>	<i>Lion Pagrach</i>	<i>Wouter Roelof Jager (1943)</i>	<i>-</i>
<i>Dorpsstraat A 220</i>	<i>F 2197 / 3177</i>	<i>4329</i>	<i>Daniël Pagrach</i>	<i>Wouter Roelof Jager (1943)</i>	<i>1950</i>
<i>Oranjestraat 49</i>	<i>F 1287 / 5952</i>	<i>-</i>	<i>Salemon Andries Pagrach, Sallie Pagrach</i>	<i>geen</i>	<i>n.v.t.</i>

Tabel 2: Onteigening en rechtsherstel Rijssen-Holten: landbouwgrond

Landbouwgrond	Kadastraal nr / leggerartikel	Bureau nr.	Eigenaar	Oorlogskoper (Jaar)	Rechtsherstel (jaar)
<i>Beuseberg, Holten</i>	<i>C 2039, C 2040 en C 55 / 3216</i>	<i>E40</i>	<i>Abraham Pagrach</i>	<i>B.J. Aaftink te Holten (1942)</i>	<i>1946 ontbinding koop</i>
<i>Dorp, Holten</i>	<i>F 1735 en F 1734 / 3008</i>	<i>E85</i>	<i>Abraham Berg</i>	<i>W.F. Reilink Azn (1942)</i>	<i>1958, verkoop 1960</i>
<i>Lokerbroek, Holten</i>	<i>C 817 / 4247</i>	<i>E73</i>	<i>Louis Jacob en Benjamin Herman Pagrach</i>	<i>Joh. Vorkink te Holten (1942)</i>	<i>1947 overdracht</i>
<i>Lokerhoek, Holten</i>	<i>C 1951 / 3216</i>	<i>E84</i>	<i>Abraham Pagrach</i>	<i>E. Veneklaas sr te Holten (1942)</i>	<i>1946 ontbinding koop</i>
<i>Noorder Mos, Ligtenbergerveld, Rijssen</i>	<i>A 524 en A 942 / 7452</i>	<i>E77</i>	<i>Josua Spanjar</i>	<i>H. Maneschijn te Rijssen (1942)</i>	<i>1947</i>
<i>Noorder Mos, Rijssen</i>	<i>A 1053 / 7384</i>	<i>E75</i>	<i>Jozua (Josua) en David (Leviezoon) Spanjar</i>	<i>M. Smalbrugge Gzn te Rijssen (1942)</i>	<i>1947</i>
<i>Noorder Mos, Rijssen</i>	<i>A 525 / 7384</i>	<i>E76</i>	<i>Jozua (Josua) en David (Leviezoon) Spanjar</i>	<i>H. Maneschijn te Rijssen (1942)</i>	<i>1947</i>
<i>Veeneslagen, Ligtenbergerveld, Rijssen</i>	<i>E 1310 / 4857, A 943 / 4857</i>	<i>E50</i>	<i>Doortje Jacobs (weduwe Salomon Spanjar)</i>	<i>Jan Seppenwoolde Jzn te Rijssen (1942)</i>	<i>1947</i>

Literatuur

Onderzoeksrapporten

- Blauw, Maili. 'Verschil maken? Gemeente, belastingen en rechtsherstel in naoorlogs Utrecht'. Utrecht, 2020.
- Duijvendak, Maarten, en Stefan van der Poel. 'Lege plekken: Ontvreemding van Joods vastgoed en rechtsherstel in de gemeente Groningen 1940-1955'. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2021.
- Kamp, Geke van de, Rob Lengers, Jan van der Male en Frans Hoving. "Nader onderzoek naar de aankoop van onteigend (Joods) vastgoed in de Tweede Wereldoorlog door de voormalige Zaangemeenten". Zaanstad: Gemeente Zaanstad, 2020.
- Kemperman, Jeroen. 'Rapport Erfpacht en straatbelasting geïnterneerden Nederlands-Indië'. Amsterdam: NIOD, 2017.
- 'Nader onderzoek naar de aankoop van onteigend (Joods) vastgoed in de Tweede Wereldoorlog door de voormalige Zaangemeenten'. Zaanstad: Gemeente Zaanstad, 2020.
- Piersma, Hinke, en Marleen van den Berg. 'Ontrechting en rechtsherstel. Het Rotterdamse gemeentebeleid inzake ontrechting en rechtsherstel van Joodse oorlogsslachtoffers 1940-1955'. Amsterdam: NIOD, 2020.
- Piersma, Hinke, en Jeroen Kemperman. 'De erfpachtkwestie in Amsterdam (1945-1960)'. Amsterdam: NIOD, 2014.
- Piersma, Hinke. *Openstaande rekeningen: de gemeente Amsterdam en de gevolgen van roof en rechtsherstel, 1940-1950*. Amsterdam: Boom, 2015.
- Poel, Stefan van der, Ron van Hasselt, Albert Beuse, en Maarten Duijvendak. 'Gemeente Groningen en de Joodse eigendommen tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog (1940-1955). Verkenning relevante archieven/literatuur'. Groningen, 2020.
- Slaa, Robin te. *'Daar dit een immorele aanslag is': de houding van de gemeente Den Haag tegenover Joodse eigenaren van onroerend goed 1940-1955*. Voorburg: De Nieuwe Haagsche, 2017.
- Spanjaard, Paul. 'Het handelen van het gemeentebestuur van Oss bij de onteigening en vervreemding van panden van joodse inwoners tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Onderzoek in opdracht van de gemeente Oss'. Oss, 2021.
- Schütz, Raymund en Egbert Ottens. 'Blindheid voor eigen tekortkomingen: Verslag van het historisch onderzoek naar de roof van Joods onroerend goed tijdens de Tweede Wereldoorlog in Hoorn, naar de rol van de gemeente en naar het rechtsherstel na de oorlog'. Hoorn, 2021.

Regionaal en lokaal

- Baalen, Henk J. Van, *Joods leven te Deventer en omstreken* (Deventer: Van Baalen, 2007).
- Dannenbergh, Gerrit, e.a. *Bevrijdingskroniek Rijssen: april 2015, 70 jaar vrij*. Rijssen: Stichting Historisch Oarfgoed Riessen, 2015.
- Erdtsieck, Iet. *De emancipatie van de Joden in Overijssel 1796-1940. De rol van de opperrabijnen Hertzfeld, Fränkel en Hirsch*. Assen: Koninklijke van Gorcum B.V., 1995.
- Hilbrink, Coen, Marcel Kienhuis, en Klaas Hendrik Vos. *De Pruus komt. Overijssel in de Tweede Wereldoorlog*. Zwolle: WBooks, 1990.
- Hilbrink, Coen. *De ondergrondse; illegaliteit in Overijssel 1940-1945*. Den Haag: SDU Uitgevers, 1998.
- Horst, Ewout van der, Marco Krijnsen, Martin van der Linde, Jan Braakmans, Paul Harmens, en Albert Bartelds. *De oorlog gaat*

nooit voorbij: Overijssel 1940-1945. Zwolle: WBooks, 2020.

Houwaart, Dick. *De laatste jaren: joden in Oost-Nederland, 1875-2010*. Elburg: Uitgeverij Ipenburg, 2010.

Megens, Niek, Harry Hekkert, B. Koerhuis, Nicolai Lensen, en Jacobien de Krijger. *De laatste dagen: bevrijding van de IJsselstreek '44-'45*. Zutphen: Walburg Pers, 2015.

Nationaal en internationaal

Aalders, Gerard. *Berooid: de beroofde joden en het Nederlandse restitutiebeleid sinds 1945*. Amsterdam: Boom, 2001.

Aalders, Gerard. *Bij verordening: de roof van het joodse vermogen in Nederland en het naoorlogse rechtsherstel: rapport ten behoeve van de Contactgroep Tegoeden WO-II*. Amsterdam: Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1998.

Aalders, Gerard. *Roof: de ontvreemding van joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog*. Den Haag: SDU Uitgevers, 1999.

Barendregt, Jaap. *Oorlogseffecten: roof en rechtsherstel van joods effectenbezit*. Amsterdam: Aksant, 2004.

Beyens, Nele. *Overgangspolitiek. De strijd om de macht in Nederland en Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog*. Amsterdam: Wereldbibliotheek, 2009.

Blom, Hans, David Wertheim, Hetty Berg, en Bart Wallet. *Geschiedenis van de joden in Nederland*. 2de dr. Amsterdam: Balans, 2017.

Bockxmeer, J.M.L. van, P.C.A. Lamboo, en H.A.J. van Schie. *Archieven Joodse oorlogsgetroffenen: overzicht van archieven met gegevens over roof, recuperatie, rechtsherstel en schadevergoeding van vermogens van Joden in Nederland in de periode 1940-1987*. Onderzoeksgids, Algemeen Rijksarchief. Den Haag: Algemeen Rijksarchief, 1998.

Boom, Bart van der. *De politiek van het kleinste kwaad: een geschiedenis van de Joodse Raad voor Amsterdam, 1941-1943*. Amsterdam: Boom, 2022.

Poorterman, H.W. *Stampende laarzen: op de grens van Twente en Salland*. Enschede: Witkam, 1981.

Wolterink, Roelf. *200 jaar Joden in Rijssen*. 1999.

Wolterink, Roelf. *Rijssen en Rijssenaren in de Tweede Wereldoorlog: voor hen die vielen*. 2004.

Wolterink, Roelf. *Rijssense dwangarbeiders in Duitsland, 1942-1945*. 2008.

Bossenbroek, Martin. *De meelstreep. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog*. Amsterdam: Bakker, 2001.

Boterman, Frits. *Duitse daders: de jodenvervolgung en de nazificatie van Nederland (1940-1945)*. Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers, 2015.

Broese van Groenou, Jacqueline. *Erfpacht* (Nijmegen: Ars Aequi Libri, 2020).

Citroen, Michal. *U wordt door niemand verwacht. Nederlandse joden na kampen en onderduik* (Utrecht: Alfabet Uitgevers, 2021).

Croes, Marnix, en Peter Tammes. *'Giflaten wij niet voortbestaan': een onderzoek naar de overlevingskansen van joden in de Nederlandse gemeenten, 1940-1945*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

Essers, P.H.J. *Belast verleden: het Nederlandse belastingrecht onder nationaalsocialistisch regime*. Deventer: Kluwer, 2012.

Gallin, Isabel. *Rechtsetzung ist Machtsetzung: die deutsche Rechtsetzung in den Niederlanden 1940-1945*. Frankfurt am Main; New York: Peter Lang, 1999.

Griffioen, Jan Willem, en Ronald Zeller. *Jodenvervolgung in Nederland, Frankrijk en België, 1940-1945: overeenkomsten, verschillen, oorzaken*. Amsterdam: Boom, 2011.

Haan, Ido de, 'Het einde van de naoorlogse geschiedenis', *Krisis* nr. 2 (2008) 48-52.

Happe, Katja. *Viele falsche Hoffnungen: Judenverfolgung in den Niederlanden 1940-1945*. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2017.

- Hondius, Dienne, en Marga Minco. *Terugkeer: antisemitisme in Nederland rond de bevrijding*. Den Haag: SDU Uitgevers, 1998.
- Kompagnie, Jan H. *De oorlogsgids: met antwoorden op de 25 meest gestelde vragen over de oorlogsarchieven van het Nationaal Archief*. Den Haag: Nationaal Archief, 2005.
- Lipschits, I. *De kleine sja: joden in naoorlogs Nederland*. Amsterdam: Mets & Schilt, 2001.
- Meershoek, Guus. *Dienaren van het gezag: de Amsterdamse politie tijdens de bezetting*. Amsterdam: Van Gennep, 1999.
- Meihuizen, J.P. *Noodzakelijk kwaad: de bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog*. Amsterdam: Boom, 2003.
- Meijer, Kor. *E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed*. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 2008.
- Oprel, Marieke. *The Burden of Nationality. Dutch Citizenship Policies towards German Nationals in the Aftermath of the Second World War (1944-1967)*. Amsterdam: VU University Press, 2020.
- Piersma, Hinke. *Bevochten recht: politieke besluitvorming rond de wetten voor oorlogsslachtoffers*. Amsterdam: Boom, 2010.
- Piersma, Hinke, red. *Mensenheugenis*. Amsterdam: B. Bakker, 2001.
- Presser, Jacques. *Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945*. 's-Gravenhage: Staatsdrukkerij, Martinus Nijhoff, 1965.
- Romijn, Peter. *Burgemeesters in oorlogstijd: besturen tijdens de Duitse bezetting*. Amsterdam: Balans, 2006.
- Romijn, Peter. *De lange Tweede Wereldoorlog. Nederland 1940-1949*. Amsterdam: Balans, 2020.
- Romijn, Peter. *Snel, streng en rechtvaardig: politiek beleid inzake de bestraffing en reclassering van 'foute' Nederlanders, 1945-1955*. Houten: De Haan, 1989.
- Ruppert, Christiaan J. *Eindelijk restitutie: De totstandkoming van Nederlandse akkoorden over joodse oorlogstegoeden (1997-2000)*. Amsterdam: VU University Press, 2017.
- Schütz, Raymund. *Kille mist: het notariaat en de erfenis van de oorlog*. Amsterdam: Boom, 2016.
- Veraart, Wouter Jan. *Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw*. Deventer: Kluwer, 2005.
- Vos, Maarten-Jan, en Serge ter Braake. *Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd Joods onroerend goed: inzicht in een administratief proces*. Amsterdam: Boom, 2013.

Archieven

Nationaal Archief

2.04.87, Inventaris van de archieven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Binnenlands Bestuur: Bestuurszaken en Kabinetszaken, (1904-) 1950-1996 (-2005)

2.09.09 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Centraal Archief van de Bijzondere Rechtspleging (CABR), 1945-1952 (1983)

2.09.48 Inventaris van het archief van de Raad voor het Rechtsherstel, Dagelijks bestuur en secretariaat, Afdeling Beheer, Voorzieningen voor afwezigen en Voorzieningen voor rechtspersonen en Afdeling Onroerende goederen, 1945-1967

2.09.48.02 Inventaris van het archief van de Raad voor het Rechtsherstel: Afdeling Rechtspraak, 1945-1967 (1971)

2.09.16.xx Inventaris van het archief van het Nederlands Beheersinstituut, beheersdossiers beginnend met de letter ...

Collectie Overijssel (CO, Zwolle)

0025, Provinciaal bestuur van Overijssel. Archief van de Gedeputeerde Staten

0025.2, Provinciaal bestuur van Overijssel. Archief van de commissaris van de koningin

Gemeentearchief Rijssen-Holten (Rijssen) Gemeente Holten (GA-H)

1, Notulen van de geheime vergaderingen van de raad, 1910-1950

2-3, Notulen van de gemeenteraad, 1936-1949

33-37, Agenda's van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, 1940-1948

73, Lijst van besluiten van de burgemeester van 1 september 1941 – 4 mei 1945

157, Stukken betreffende burgemeester A.P.R.C. baron van de Borch van Verwolde en zijn waarnemers gedurende de Tweede Wereldoorlog, 1938-1947

163, Stukken betreffende de wethouders, o.a. benoeming en ontslag, 1941-1986

164, Stukken betreffende de zuivering van wethouders, 1945

263, Register van gebouwde en ongebouwde eigendommen, 1913-1953

293, Stukken betreffende aan- en verkopen, 1938-1950

294-295, Stukken betreffende aan- en verkopen van gronden ten oosten van de Industriestraat, 1941-1969

296-297, Stukken betreffende aan- en verkopen en ruiling, 1943-1964

432, Stukken betreffende het huren van roerende en onroerende goederen t.b.v. de gemeente, 1943-1986

457, Stukken betreffende declaraties inzake oorlogs- en bezettingsmaatregelen tijdens de Tweede Wereldoorlog van o.a. bomopruiming, politiemaatregelen, splitterboxen, vorderingen (ook door N.B.S. en Militair Gezag) en transporten, 1944-1956

467-474, Begrotingen, met toelichting en wijzigingen, 1940-1947

629, Wegen- en rioolbelasting, 1941-1976

641, Processen-verbaal van vernietiging van archiefbescheiden, 1951-1968

654, Stukken betreffende inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand over Joodse inwoners, waarvan velen in de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd naar concentratiekampen, 1951-1960

667, Staten van de loop der bevolking, 1938-1985

690, Verordening 145-1940 inzake niet-commerciële verenigingen en verenigingen zonder economisch doel, 1940-1943

692, Rapporten van de burgemeester inzake de meldingen van bijzondere gebeurtenissen, 1941-1944

693, Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1941-1960

1396, Stukken betreffende steunverlening aan oorlogsslachtoffers en evacuees, 1940-1948

1398-1404, Stukken betreffende hulp e.d. aan oorlogsslachtoffers, 1943-1960

1807, Stukken betreffende vorderingen van huizen, hotels etc. tijdens de Duitse bezetting en de afhandeling na de Tweede Wereldoorlog, 1940-1948

1808, Stukken betreffende vorderingen van goederen, gebouwen, terreinen etc. en de afwikkeling daarvan tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, 1942-1951

1864, Jaarrekeningen, 1935-1953

Gemeente Rijssen (GA-R)

1, Tekening betreffende de gemeente 1943

17-23, Stukken betreffende de toekenning van straatnamen 1937-2000

95, Register van aankopen 1945-1960

180, Haarstraat 115, 1949

479, Register van verkopen 1945-1975

731, Stukken betreffende de verkoop van diverse gronden 1932-1947

755-770, Stukken betreffende de ruiling van gronden met opstallen 1935-1994

879, Stukken betreffende het in eigendom krijgen van gronden door middel van verjaring (o.m. overgang eigendom Israëlitische begraafplaats Rijssen) 1937-1979

913-932, Stukken betreffende de afwikkeling van de aangerichte oorlogsschade 1940-1958

919, Inventarisatie kaarten oorlog- en bezettingsschade, 1945-1946

920, Schaderapporten, 1945-1949

921, Facturen afwikkeling oorlog- en bezettingsschade, 1945-1946

922, Afwikkeling oorlog- en bezettingsschade, 1945-1951

926-927, Schade aan particuliere onroerende goederen 1947-1957

931, Schade aan straten, 1950

932, Afwikkeling schadegevallen, 1945-1946

933, 24 kaarten met opgave van ondervonden oorlogsschade 1943-1950

946-953, Begrotingen 1940-1949

1181-1190, Jaarrekeningen 1940-1949

1452-1463, Secretarieregisterkaarten 1940-1945

1468, Stukken betreffende de uitvoering van het financieel beheer gedurende de oorlogsjaren 1940-1945

1470, Stukken betreffende betalingen en vorderingen voor maatregelen tijdens de bezetting 1945-1957

1627, Stukken betreffende het uitoefenen van het gezag in verband met de heersende oorlogsomstandigheden 1939-1945

1678-1685, Notulen van de openbare vergaderingen van de raad (inclusief de voorstellen van burgemeester en wethouders aan de raad) 1940-1949

1953-1956, Notulen van het college van burgemeester en wethouders 1940-1949

2069, Stukken betreffende het functioneren van de burgemeester in oorlogstijd 1940-1945

2070, Stukken betreffende de benoeming van waarnemend, plaatsvervangend en loco burgemeesters 1935-1958

2075, Persoonsdossier W. Zeeuw 1937-1957

3809, Maatregelen tegen joodse ingezetenen

3811, inleveren (on)roerend goed

3813, Stukken betreffende het nemen van maatregelen tegen NSB-ers en andere landverraders 1945-1947

Websites en kranten

Advies en Actualiteit

www.ru.nl/rich/rich-society/advies-actualiteit-onderzoek-opdracht

www.ru.nl/rich/rich-society/advies-actualiteit-onderzoek-opdracht/vm/onteigening-van-joods-vastgoed-in-wo2-en/virtual-folder/rapporten-onteigeningenonderzoek

Erfgoed Rijssen-Holten

erfgoedrijssenholtens.nl/archieven/20-gemeentelijke-archieven

Joods Cultureel Kwartier

jck.nl

data.jck.nl/page/aggregation/jhm-literatuur/20110474

Joods Monument

www.joodsmonument.nl

Kadaster, Verkaufsbücher

labs.kadaster.nl/stories/verkaufsbucher

Nationaal Comité 4 en 5 mei

www.4en5mei.nl

Nieuwsblad voor Salland

www.delpher.nl

Oorlogsbronnen

www.oorlogsbronnen.nl

Oorlogsgravenstichting

www.oorlogsgravenstichting.nl

Oudheidkamer Holten

www.oudheidkamerholten.nl

Rijssens Museum

www.rijssensmuseum.nl/museum/erfgoed-rijssen-holten

Stolpersteine Rijssen

stolpersteine-rijssen.nl

Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant

www.delpher.nl

